

FICHE HISTOIRE JURIDIQUE ET CONSTRUCTION DE L'ETAT

Table des matières

Section 1 : L'Etat, réalité politique	3
Section 2 : L'Etat, construction administrative, hiérarchisée et pyramidale	4
Section 3 : L'état fabrique des rêves.....	4
Section 1 : L'effondrement de l'état consécutif aux grandes migrations et à l'établissement des germans en Gaule (IV-Ve siècles)	5
Section 2 : les royautés franques et l'impossible restauration étatique.....	6
Section 3 : l'émiettement seigneurial féodal	7
Section 1 : la concentration royale des pouvoirs	9
1. Les théories du droit populaire	10
2. les théories de droit divin	10
1. la notion de loi fondamentale	11
2. Le contenu des lois fondamentales	11
Section 2 : les corps, états, ordres subordonnés mais autonomes.....	12
1. Les assemblées d'Etats	14
2. Les parlements	14
Section 1 : la rupture révolutionnaire	15
Section 2 : L'héritage politique et juridique de la révolution.....	16
Section 1 : l'apport du nouveau régime à l'ordre juridique privé et pénal : les cinq codes napoléoniens.....	17
Section 2 : l'apport durable du système napoléonien à l'ordre administratif	19
Section 3 : un bilan en demi-teinte.....	19
Section 1 : La solution légitimiste : la monarchie limitée (juillet 1815-juillet 1830)	20
1. la charte de 1814.....	20
2. la stabilité du droit interne	21
1. l'habileté de Louis XVIII (1814-1824) : quand la restauration a paru réussir	22
Section 2 : la solution orléaniste : la monarchie mixte (juillet 1830- Février 1848).....	23
Section 1 : la solution radicale : la république démocratique et représentative (1848-1851)	24
Section 2 - La solution CÉSARIENNE : l'Empire restauré (1852-1870).....	26
1. L'Empire autoritaire.....	26
2. L'Empire libéral (1869-1870)	27
Section 1 - Les causes extérieures à l'action des républicains	30

Section 2 - Les causes relevant de la politique républicaine.....	30
Section 1 : la gestation particulière des lois constitutionnelles de 1875	32
Section 2 : les grandes lois républicaines de 1881 à 1905	33
Section 1 : la consolidation du régime (1879-1914)	34
Section 2 : La remise en cause croissante du régime (1914-1940)	37
1. Le parlementarisme en veilleuse (1914-1919)	37
2. Le parlementarisme contesté (1919-1939)	38
1. Le cadre institutionnel du régime de vichy	40
2. une vie politique multipolaire (1940-1944)	41
section 1 : le projet avorté du 19 avril 1946	43
Section 2 : La constitution du 27 octobre 1946	43
Section 1 : le tripartisme fondateur (1945-1951)	43
Section 2 : la marche abîmée avec la décolonisation et les tensions générés par la question algérienne	43

LEÇON PRELIMINAIRE :

1. **L'Etat, création historique** -> L'Etat est une puissance de commandement et d'organisation distincte de la personne des individus mortels qui s'en trouve momentanément investis et vouée au bien commun.
2. **L'histoire, clé de la compréhension de la diversité des formes d'Etat**

PREMIERE PARTIE : L'ARRIERE-PLAN ANCIEN

TITRE 1 : LE SOUBASSEMENT ANTIQUE, MEDIEVAL ET MODERNE

CHAPITRE 1 : L'INVENTION ROMAINE DE L'ETAT

3. **Au commencement était Rome** -> 3 civilisations ont marqué la nôtre : Israël, Grèce, Rome ; Paul Valéry dit « *Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à la discipline des Grecs, est absolument européenne* ».

- Israël amène un Dieu unique/transcendantal + soumission des gouvernants à la Loi.
- Grèce a inventé la politique

- Rome a inventé l'Etat : le mot *res publica* et la chose

4. **La période gauloise n'intéresse pas l'histoire juridique de l'Hexagone**

5. **L'histoire juridique de l'Hexagone a été modelée à partir de l'apport romain auquel se sont amalgamées ensuite des influences chrétienne et germanique** -> fondée sur une matrice romaine enrichie par la christianisation : en 380, christianisme= seule religion officielle de l'Empire romain.

6. **La profondeur culturelle linguistique et mentale de l'empreinte romaine** -> il y a une séparation en Europe entre les langues romanes et germaniques :

Europe latine : langue romane, mouvance territoriale du catholicisme romain, Etat unitaire et centralisé, prééminence de la loi écrite sur la coutume,

Europe anglo-germanique : obédience protestante, fédéralisme et self-government

SECTION 1 : L'ETAT, REALITE POLITIQUE

7. **Définition de l'Etat** -> *res publica*. Il y a différents types d'Etat, ex Rome : royauté, République, Empire dont le Haut-Empire/Principat (monocratie de droit populaire), et le Bas-Empire/Dominat (sorte de monarchie absolue de droit divin). Le peuple était à l'origine de la souveraineté, Etat représentait l'intérêt général et avait donc des pouvoirs exorbitants mais soumis à la Loi => beaucoup d'influence sur la France.

8. **Les caractères de l'Etat : le fondement populaire de la souveraineté** -> La *res publica* est la *res populi* (chose du peuple) : la souveraineté étatique procède du consentement du *populus romanus*.

Dans la République française, la loi est ce que veut le peuple (*lex est quod populus jubet*), tout ce que veut le peuple a force de loi. Dans l'époque romaine, la loi fondamentale était celle du peuple, de même aujourd'hui : les lois référendaires ne peuvent être jugées par le Conseil Constitutionnel.

9. **Les caractères de l'Etat : la charge et la représentation de l'intérêt général justifiant les pouvoirs exorbitants du droit commun et de la puissance suprême** -> L'Etat a la charge de l'intérêt général : article de Foi « mystère de la Chose publique » qui justifie ses pouvoirs exorbitants.

L'Etat est soumis au droit public : privilège de l'action unilatérale, puissance absolue de commandement (*imperium*). Il n'y a pas d'Etat sans souveraineté et la souveraineté est le propre de l'Etat : principes romains

10. **La limite : la soumission des pouvoirs publics au droit** -> Etat restreint dans 2 domaines :

Gouvernement et administration : sous la Rome républicaine, les magistrats ne pouvaient pas légiférer, ils devaient respecter les lois existantes mais, pouvaient proposer un projet de loi aux assemblées du peuple (comme aujourd'hui avec Gouvernement devant Parlement)

Soumission au droit pour les répressions des crimes : poursuite et répression étaient le monopole de l'Etat mais tenues par les lois pénales positives avec des peines précises pour la liste d'infractions (pouvait évoluer et de manière rétroactive). Il appliquait la sanction légale ou relaxait le prévenu : il ne pouvait donner une peine pour un fait qui n'était pas légalement interdit.

Romains de l'Antiquité : une fois condamné, soit amende soit mort, appel possible devant une assemblée du peuple qui confirmait ou cassait la sentence.

SECTION 2 : L'ETAT, CONSTRUCTION ADMINISTRATIVE, HIERARCHISEE ET PYRAMIDALE

11. **L'Etat unitaire centralisé, une innovation romaine** -> concentration décisionnelle en un point unique du territoire. Dû à l'étendue, il déléguait une fraction de ses compétences à une série d'autorité nommée et responsable devant lui.

Après 395, séparation définitive de l'Empire romain : Ouest/Occident avec pour capitale Rome (dont la Gaule) et Est avec pour capitale Constantinople.

12. **Les vecteurs de la centralisation : les structures de l'administration générale** -> Empire d'Occident subdivisé en : 2 circonscriptions appelées préfectures avec un vice-empereur > distribuées en diocèses administrées par des vicaires > divisées en provinces dirigées par un gouverneur > divisées en districts (ville + arrière-pays) administrés par des magistrats

13. **Les vecteurs de la centralisation : les grands services publics (justice, finance, défense)** ->

Le tribunal de droit commun était celui du gouverneur de province, sentences susceptibles d'appel devant le préfet et sous certaines conditions, empereur.

L'administration d'Etat s'occupait des impôts directs (ex : capitatio) et indirects (ex : portorium sorte de droit de douane). Néanmoins, ne possédait pas la compétence en matière du fisc impérial et du commandement militaire

L'arrivée des Germains provoque l'effondrement de l'Empire romain emportant avec lui « l'Etat ».

SECTION 3 : L'ETAT FABRIQUE DES REVES

14. **La République romaine** (509-27 avant J.C) -> affirmation de la souveraineté du *jussum populi* (volonté du peuple) et le fondement populaire du pouvoir (incarné par le caractère électif des magistrats). Possédait un pouvoir partagé, l'autorité suprême appartenait à 2 consuls, les assemblées populaires votaient les lois « *où peut s'exprimer le plus clairement l'opinion et la volonté du peuple romain en matière politique* » Cicéron, existaient des réunions publiques : assemblées législatives préparatoires, Sénat.

15. **L'Empire** (27-476) : créé par Octave appelé Auguste, même s'il déclarait être en République : « *République rendu, république restituée* ». Néanmoins, le régime n'avait pas forcément changé durant le Haut-Empire ; c'est seulement à partir du Bas-Empire (284) que cela ressemblait à une monarchie. Néanmoins, jamais le Sénat (dépositaire de la souveraineté du peuple romain) a été supprimé et, jamais on n'a nié l'origine élective du pouvoir. => ce que voulait ressusciter Napoléon Ier (1804) et Napoléon III (1852) : souveraineté du peuple et nécessité providentielle aux mains d'un seul homme.

CHAPITRE 2 : L'INTERMEDE MEDIEVAL D'UN ORDRE POLITIQUE A-ETATIQUE

16. **L'importance de l'élément germanique** -> divisés en 3 groupes : Germains du Nord (Scandinavie), Germains orientaux (actuelle Pologne), Germains occidentaux (dont les Francs (établis en Allemagne)). « Germain » signifiait les voisins des Gaulois, ce peuple n'avait pas de caractère commun exceptés leur dialecte et langue.

Négativement : provoquent l'effondrement de l'Empire romain et le recul de la civilisation
Positivement : réintroduit dans les institutions l'indépendance, liberté et dignité individuelle.

Pour mesurer l'impact, il faut diviser 2 époques : avant les grandes migrations du Ve siècle / après lorsque les nouveaux arrivants se mêlent aux populations vaincues, et s'y fondent, jusqu'au Xe siècle.

17. L'ancienne société germanique -> cellule basée dans sa tribu > distribuées en *Gaus* (*pagi* selon Tacite) qui était une circonscription géographique > subdivision des *pagus* par César > famille patriarcale : les *sippe*.

C'étaient des peuples nomades, agriculture itinérante, élevage, ignorait l'industrie (exceptée la forge), pas de commerce en numéraire mais le troc, l'écriture leur était inconnue, les runes (pour magie et religion) n'apparurent qu'à la fin du IIe siècle.

18. L'organisation politique -> concept d'Etat inconnu, ils ne connaissaient que la soumission personnelle et volontaire envers un chef qui avait su s'imposer parmi les autres : institution du compagnonnage décrit par Tacite.

Chaque tribu avait son roi, choisi par l'Assemblée des guerriers dans une famille noble mais, dès Ier siècle = rôle secondaire, limité à la religion ou guerre, ne légiférait pas.

Gouvernement : roi et compagnons guerriers formant l'Assemblée tribal *Thing* donnant corps aux libertés traditionnelles des peuples germaniques, désignait le chef *pagus* (fonctions militaires).

Noblesse faible qui disparue à l'époque des invasions : tous les hommes libres étaient égaux.

SECTION 1 : L'EFFONDREMENT DE L'ETAT CONSECUTIF AUX GRANDES MIGRATIONS ET A L'ETABLISSEMENT DES GERMAINS EN GAULE (IV-VE SIECLES)

19. Des migrations qui s'inscrivent dans un temps long de l'Histoire -> pénétration germanique progressive, dès 257 : incursions massives notamment des Barbares (germans). L'institution de l'hospitalité, précisément en Champagne tenter de pacifier les Barbares en faisant d'eux les hôtes et les alliés du peuple romain. En réalité, ils éliminèrent les peuples des régions qu'ils occupaient => sentiment d'anti-germanisme dans l'Empire.

20. L'établissement des Wisigoths et des Burgondes (peuples germains) -> IVe les Huns pénétraient en Germanie et les Wisigoths et Burgondes conclurent des traités. Après avoir airés, au Ve siècle, les Wisigoths s'installèrent dans le Sud-Ouest de la Gaule et, après avoir signé un traité avec Rome, créèrent un royaume distinct en Aquitaine. Les Burgondes s'installèrent d'abord en Champagne et défendaient les terres face aux hordes d'Attila puis, en Savoie à la suite d'un traité de Rome.

Ces peuples n'étaient pas les ennemis mais alliés du peuple romain et, l'installation était pacifique. Ils ne représentaient que 5% du territoire de la France actuelle ; ne touchèrent pas aux structures du royaume mais ne s'y assimiler pas.

La dernière grande migration germanique supprima la domination romaine en Gaule et les royautes wisigothes et burgondes : c'est l'entrée des Francs.

21. L'installation des Francs -> Les Francs étaient d'abord en Belgique et s'installèrent en France (nord) pacifiquement dans la seconde moitié du Ve. Childéric leur roi fut promu général romain. En 486, Clovis (Franc) entra en conflit avec Syagrius (romain-gaulois) c'est une lutte d'influence entre 2 chefs d'armées pour dominer le nord du pays : bataille de Soissons gagné par Clovis. Le royaume franc

devient rapidement la plus grande puissance d'Occident après avoir absorbée la Gaule (hétérogène selon les régions : certaines opprimées etc.). Les Francs régnèrent en Gaule, après s'être adaptés aux coutumes, jusqu'au VIIIe siècle et les monarchies qu'ils instaurèrent jusqu'au Xe.

SECTION 2 : LES ROYAUTES FRANQUES ET L'IMPOSSIBLE RESTAURATION ETATIQUE

Ve-Xe siècle

22. Les francs ne sont pas des français et la royauté franque n'est pas la royauté française -> le « royaume des Francs » n'étaient pas une nation mais une mosaïque d'ethnie (romain, franc, burgonde, wisigoth), d'où le système de la « personnalité des lois » selon l'appartenance du territoire.

23. Les cadres chronologiques de la période (476-987) -> 476, même si peu influente en Gaule, c'est la fin de l'Empire romain après Romulus Augustule (titre d'empereur ne valait déjà plus rien) => passage de la domination romaine à la royauté franque inaperçu.

987 : avènement à la royauté d'Hugues Capet, fin des droits dynastiques aux capétiens, début d'une longue dynastie capétienne.

24. Le contexte historique de l'époque franque -> 2 familles aux pouvoirs :

- Mérovingiens : Mérovée (régné sur les francs), Childéric (installation dans le royaume), Clovis (règne sur l'Hexagone). Fin du VIe : querelles familiales affaiblirent la dynastie ; mort de Dagobert Ier en 639 sans fils ; émergence progressive de plusieurs puissances régionales (pas d'unité) et montée au pouvoir des maires du Palais.

- Carolingiens 732 : famille de Charlemagne, Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien, monte sur son trône et se fait sacrer roi par le pape en introduisant cette cérémonie d'origine biblique dans nos institutions. L'Empire carolingien englobant la Gaule, la Germanie et les pays danubiens sous Charlemagne est à son apogée. Au cours du IXe, invasions arabes, magyars et vikings caractérisent l'effondrement de l'Empire en 843.

25. La nature fondamentale germanique de la conception de monarchie sous les Mérovingiens inspiré de romano-germanique traduisant un syncrétisme précoce avec le latin comme langue.

3 caractères propres à la première dynastie franque (mérovingiens) :

- droit de conquête, le roi s'occupait de l'armée mais n'était ni législateur, ni juge
- royauté mérovingienne était laïque, du moins, étrangère au spiritualisme chrétien.
- royauté rattachée à la « race royale » : hérédité absolue du pouvoir, succession au trône privée, s'il y avait plusieurs fils héritiers, le royaume était divisé en plusieurs parties.

4 points communs entre les 2 dynasties franques (mérovingiens et carolingiens) :

- idée germanique selon laquelle le Roi est indispensable, c'est le porteur du salut, garant de la paix
- le royaume était propriété du roi, pas de distinction entre le titulaire du pouvoir et le pouvoir ; la *res publica* était réduite à néant.
- caractère personnel de la souveraineté, il n'y avait plus de base territoriale, ce n'était plus le Roi de tel pays mais le Roi des Francs : serment unilatéral de fidélité (*leudesamio*) juré par les sujets libres.

- caractère patronal de l'institution royale : le roi était maître de ses hommes.

26. La rencontre des traditions germanique et romano-chrétienne dans la conception de la royauté sous les Carolingiens -> inspirés de la tradition romaine.

- Le pouvoir se veut chrétien (ex : sacre du pape pour Pépin le Bref, serment d'intronisation) en échange d'un caractère obligatoire aux prescriptions religieuses (paiement de la dîme).

- serment d'allégeance exhumé par Charlemagne : souveraineté s'exerçant sur tout individu de la terre

- retour du concept d'Etat, de chose et bien public.

- royauté élective

- exercice des droits régaliens par le souverain, légiférait par capitulaires, droit de commandement, exercice suprême de la justice, pouvoir de créer et faire payer les impôts, frappe des monnaies et mise en circulation, désignation d'évêques ; tout en gardant les vieilles traditions barbares.

- influence de l'Eglise et des Grands grandit (IXe), contrôle actif par l'Eglise de la fonction royale, limitation du pouvoir royale par les Grands, le serment devient un contrat.

Malgré le renouveau, l'éclatement de l'Empire de Charlemagne ne résista pas => féodalisation.

SECTION 3 : L'EMIETTEMENT SEIGNEURIAL FEODAL

(Xe -XIIIe siècles)

27. Les cadres conceptuels : les distinctions théoriques entre féodalité et vassalité, entre organisation féodo-vassalique et institution seigneuriale -> On parle de l'époque seigneuriale ET féodale.

La féodalité et vassalité renvoient aux 2 aspects d'une même réalité : soumission d'un vassal à son seigneur (vasselage) = supériorité du seigneur sur son vassal (inféodation).

L'organisation féodo-vassalique c'est une relation hiérarchique entre seigneur et vassal avec consentement mutuel

L'institution seigneuriale c'est une relation hiérarchique entre un seigneur et paysan repose sur la coutume.

28. Les cadres chronologiques -> le milieu du IXe marque les premiers signes d'indépendance du personnel administratif (garanties contre la révocabilité des comtes ; autorisation à désigner leur fils pour les succéder) échappant donc au pouvoir impérial.

Début du Xe : morcellement territorial avec la constitution de vastes principautés, toutes les provinces de la périphérie devinrent indépendantes ce qui affecta en décalage, celles de l'intérieur. Emiettement de l'autorité publique avec la création de château à cause de l'insécurité générale fondant la seigneurie en leur donnant une totale liberté d'action.

Dès 1020 apparurent les premières dynasties de châtelains et l'exercice de la justice n'appartenait plus au compte mais au fief.

Quelles césures chronologiques retenir pour fixer les idées ? XIe marque le retour à un regroupement et renforcement des gouvernements centraux : en France, l'évolution fut progressive. C'est seulement sous Philippe Auguste (1180) que commença le lent processus de la reconstitution de la souveraineté monarchique, à cette époque, le roi était un seigneur parmi les autres mais, il annexa les grands fiefs. Ensuite, l'autorité royale s'est raffermi, le roi redevint le chef du royaume, puis le premier roi chrétien. Philippe IV le Bel (1285) dépouilla la royauté de son revêtement féodal => retrouve une certaine « plénitude des fonctions régaliennes », emprise sur les sujets. Le roi était supérieur aux seigneurs. La montée sur le trône de Philippe IV le Bel (1295) marque la fin de la période seigneuriale et féodale.

29. **Une organisation transnationale** -> l'organisation seigneuriale s'est établie dans l'Occident avec de fortes similitudes. Cependant, il y avait des spécificités selon les régions comme la fidélité entre égaux, la fidélité fondée sur le *paratge*, la « dépendance des esclaves », l'investiture des fiefs ; dû au fait que la France n'existait pas, seul existait le domaine royal qui correspond à l'île de France. Les institutions capétiennes ne représentaient donc peu la France.

PARAGRAPHE 1 : L'ORGANISATION GENERALE DE LA SEIGNEURIE

Elle repose sur un seigneur qui est au cœur du groupe féodal et d'une hiérarchie féodale.

30. **Le groupe féodal** -> Xe-XIe, le seigneur qui avait plusieurs vassaux possédaient un château et été nommé châtelain, synonyme de baron. Souvent, un vassal a plusieurs seigneurs et inversement, il y avait une autonomie du vassal dans le choix de ses seigneurs.

31. **La hiérarchie féodale** -> chaque seigneur (hormis le roi) faisait parti d'un autre groupe comme vassal d'un seigneur plus puissant : le suzerain, cela formait une hiérarchie jusqu'au roi. Les seigneurs avaient des noms différents selon leur rang, on compte 4 duchés, 10 comtés et 10 000 fiefs ordinaires. Malgré la hiérarchie, il y avait seulement des rapports directs entre les vassaux et celui avec lequel il avait prêté hommage : « le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal ». C'est grâce aux services vassaliques que le seigneur disposait d'organes de gouvernement, administration, justice et armée.

PARAGRAPHE 2 : L'ORGANISATION PARTICULIERE DE LA JUSTICE, DE LA DEFENSE ET DES IMPOTS

32. **Le droit de justice** -> distinction entre le cas des vassaux et celui des roturiers de la seigneurie.

XIe : les comtes avaient concédé aux châtelains l'exercice de la justice qui pouvaient le démembrer en concédant une partie à ses vassaux. On distingue

Une haute justice : jugée par le seigneur sur les questions de propriété ou état (dire si une personne est libre ou servile), infraction grave au pénal : homicide, rapt, incendie (punis de mort), vol (puni de mutilation puis si récidive mort) -> système de dualisme qui subsiste jusqu'à la Révolution française.

Basse justice : jugée par les vassaux relevant des pairs, sur les amendes pénales et litiges civils

Le seigneur devait prononcer une sentence conforme aux délibérations, s'il y avait des désaccords, cela était jugée en première instance par la Cour du seigneur. S'il y avait une plainte entre seigneur et vassal, le litige pouvait se réaliser devant le Roi.

33. **Le droit de garde** -> les hommes dans le district d'un seigneur bénéficiaient de sa protection d'où le pouvoir militaire du seigneur qui comportait deux aspects : 1. Le seigneur avait la faculté de recourir à la force et aux armes pour défendre le droit ; 2. Le châtelain disposait d'un pouvoir militaire

qui pesait sur ses vassaux : service de garde (poste défensif au château) et service d'ost et de chevauchée des vassaux qui avaient cependant des limites temporelles (si plus longtemps : le seigneur devait verser des indemnités).

Le service militaire des roturiers du seigneur s'insérait dans d'étroites limites : convoqués pour la défense de la guerre, non pour ravager la terre d'autrui, servaient à pied (=différence des chevaliers). Au XIIIe siècle, il fallait payer des impôts aux soldats de métier car ce service militaire s'arrêta.

34. Les droits financiers -> les ressources fiscales des seigneurs entraient dans 2 catégories :

- les impôts : soit des tailles, impôts directs ; soit les taxes, impôts indirects. Contribution levée en nature ou en argent en contrepartie de la protection du seigneur.

- les profits des biens vacants : taxes levées sur l'ouverture de boutiques, circulation, marchandises.

S'y ajoutaient des droits financiers : les droits de mutation (reliefs) pour les terres nobles.

CHAPITRE 3 : L'ANCIEN REGIME MONARCHIQUE

35. Les cadres chronologiques de la mutation monarchique -> Vers la fin du Moyen-âge c'est la montée en puissance du pouvoir royal, avec le respect des libertés et privilèges de la féodalité, des églises, des villes et coutumes locales.

1500s : tendance monarchique vers l'absolutisme, la royauté ne voulait plus être l'instance suprême mais l'instance unique. « *Il est de l'essence de la Monarchie que toute espèce de pouvoir réside sur la tête du Roi seul, et qu'il n'y ait ni corps ni particuliers qui puissent se maintenir dans l'indépendance de son autorité* » Moreau.

36. La montée en puissance de l'Etat royal -> ascension de la royauté française et accroissement territorial, unification politique du royaume progresse. Dès le 1540, il n'y avait plus de fiefs remontant de l'époque féodal. C'est la subordination de la monarchie sur toutes les anciennes institutions. La France devient un Etat fort, une nation.

37. L'idée naissante d'un droit unifié dans le cadre étatique et national -> La France possède une armature politico-administrative vertébrée et efficace, avec un sentiment national depuis la guerre de Cent ans (1337-1453) et une volonté d'un droit unifié. Dès 1400s, Louis XI voulait une seule coutume pour tout le royaume. Les Etats-Généraux d'Orléans de 1560 appelèrent à l'unité des lois, coutumes et procédures et instaurent notamment le code civil unique pour toute la France. Il y avait l'affirmation de la prééminence monarchique dans l'ordre politique par les monarchies conservatrices. Il y avait l'idée d'un droit national, en effet, la transmission de la couronne et physionomie d'ensemble se rapprochaient du droit commun des monarchies de l'Europe à l'Epoque.

SECTION 1 : LA CONCENTRATION ROYALE DES POUVOIRS

38. Le passage à la conception contemporaine de l'Etat -> Les derniers siècles du Moyen-Age avaient dégagé la notion d'Etat, qui fut incarné dans les deux derniers siècles de l'Ancien Régime : « *la souveraineté n'est non plus divisible que le point en géométrie* » Cardin Le Bret ; « *Le Roi est monarque* »

et n'a point de compagnon en Sa Majesté royale » Guy Coquille ; Louis XV déclare devant le Parlement de Paris en 1766 « *C'est en ma personne seule que réside l'autorité souveraine... C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L'ordre public tout entier émane de moi* ». La souveraineté royale a affaibli la noblesse contrairement à la bourgeoisie.

Ceux sont les progrès dans la notion d'Etat, de pouvoir souverain et le perfectionnement de l'emprise exercée sur la société qui caractérise la monarchie « absolutiste ».

PARAGRAPHE 1 : LE FONDEMENT DE L'AUTORITE ROYALE

Ils furent controversés durant 1600s-1700s et les théories se rattachent à 2 familles : origine populaire ou provenance divine

1. LES THEORIES DU DROIT POPULAIRE

39. **Des théories au contenu multiforme** -> La thèse du fondement populaire prédomine le Moyen-Age, avec l'idée que le peuple transmettait le pouvoir mais, elle ne résista à l'essor de la monarchie absolue. Cette thèse de l'origine contractuelle du pouvoir politique possédait 2 tendances : la délégation de la souveraineté pouvait être totale ou limitée. Communément, le peuple c'est une personne morale composée de corps et de communautés hiérarchisées.

40. **Des théories aux conséquences comparables** -> ces doctrines opposées les droits de la Nation et ceux du roi. Ces thèses contractualistes s'effondrent à la fin des guerres de religion où apparaît la doctrine du droit divin.

2. LES THEORIES DE DROIT DIVIN

41. **Des conceptions anciennes** -> L'idée que l'autorité est d'origine divine vient de la Bible et, est acceptée immédiatement, sans fonder une idéologie. Néanmoins, voyant l'ascendance extrême de l'autorité profane, l'Eglise s'y montra hostile dès 1500s.

42. **Un triomphe récent et éphémère** -> Cette progression commence seulement dès 1500s, pour garantir l'indépendance et la supériorité de la royauté malmenée durant les guerres de religions. Elle repose sur l'idée que le Roi reçoit directement son pouvoir de Dieu, il n'est responsable que devant lui à l'exclusion de toute autorité humaine. Il y a une sacralisation du pouvoir et de son titulaire. La noblesse et le Clergé désireux de conserver leur droit politique se montrèrent hostiles mais, persistait un écho favorable du peuple, notamment de la bourgeoisie, ce qui renforçait le pouvoir. Sous le règne de Louis XIV, l'Eglise se rallie au droit divin. La théorie n'a jamais juridiquement été consacrée en lois fondamentales mais, Louis XV rappela au Parlement « *le pouvoir que j'ai reçu de Dieu* ». Cette théorie de droit divin a offert aux rois une idéologie permettant leur indépendance et résistance aux autres théories. Néanmoins, avec la déchristianisation dès 1700s, elle sembla archaïque et dépassée.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTENU DE L'AUTORITE ROYALE

43. **La liste définitive des droits régaliens** -> le pouvoir législatif, le droit de grâce (dispenser à son gré de l'application d'une loi ou de la condamnation des hommes), le pouvoir judiciaire (Roi source de toute justice), droit de guerre, battre la monnaie.

44. **L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de la souveraineté** : loi fondamentale qui interdisait au roi de disposer des droits régaliens.

PARAGRAPHE 3 : LES LIMITES DIRECTES DE L'AUTORITE ROYALE : LOIS FONDAMENTALES

45. **La monarchie absolue n'était pas un régime arbitraire** -> Le pouvoir royal était limité par des lois fondamentales, divines et naturelles. Les rois accédaient au trône par un droit de naissance avec la transmission du sang royal. En France, le système successif coutumier se plaça au-dessus de la volonté du roi, en est sorti aux 1500s, la notion de loi fondamentale.

1. LA NOTION DE LOI FONDAMENTALE

46. **L'apparition de la notion en droit français** -> En 1575, le terme désigne la constitution coutumière de l'Etat.

47. **Une notion puisée dans le droit de l'Eglise** -> Les lois fondamentales désignent des normes juridiques placées au-dessus de la volonté du roi qui ne peut changer ; à l'instar du pape et des règles fondant l'Eglise. Elles sont acceptées par le roi et, dans l'intérêt du royaume.

Les lois fondamentales dans l'ordre : la loi de succession, loi d'inaliénabilité qui protège le patrimoine.

2. LE CONTENU DES LOIS FONDAMENTALES

48. **Un contenu par nature controversé** -> il n'y avait pas d'énonciation limitative ce qui fait que les Parlements en abusèrent. Ces tentatives d'extension restent marginales, on réserva les lois

Fondamentales aux dispositions qui règlent la dévolution du trône et à l'inaliénabilité de la couronne.

A. LA LOI DE SUCCESSION A LA COURONNE

Le système de dévolution date coutumièrement de 1100s. Au départ, elle était plein droit du fils aîné du roi, sans sacre ni élection. C'est seulement à la mort de Louis X le Hutin que la question se posa, ne possédant pas de fils.

49. **Le cas de 1316 et l'exclusion des femmes** -> A sa mort, Louis X le Hutin laissait une fille de 4 ans : Jeanne ; et avait 2 frères, l'aîné des 2 prenant le titre de Roi de France or, cela était contesté : déclarant que le pouvoir devait revenir à Jeanne. Néanmoins, « les femmes ne succèdent pas à la couronne de France » selon la réunion des prélats et barons convoqués par Philippe V en 1317. Cela avait un fondement politique (une femme ne peut gouverner, elle se fera dominer par son favori, notamment en se mariant : grave si étranger) et religieux (femmes exclues du trône comme de la hiérarchie de l'Eglise) mais pas juridique. Ce principe reste fixé dans la coutume.

50. **Le cas de 1328 et l'exclusion des parents par les femmes** -> Charles IV meurt sans laisser de fils mâle mais des filles. Le trône aurait donc revenir au plus proche parent mâle Edouard III d'Angleterre, neveu du défunt par sa mère or, il fut attribué à Philippe IV, plus proches parents par les mâles car, Richard le Scot évoque la loi salique en 1358 « aucune part ne reviendra à une femme dans le royaume ». L'exclusion des femmes ne remet pas en cause le principe héréditaire.

51. **La représentation successorale à l'infini** -> Il n'y avait aucune limitation de degré selon l'adage « Le sang de France est perpétuel au millièmè degré », à la différence du droit privé.

52. **L'indisponibilité de la couronne : le cas de 1420** -> Le roi fou Charles VI, manipulé, excluait dans le traité de Troyes son fils du trône et instituait le roi Henri V d'Angleterre et ses descendants. Ce traité n'était pas si mauvais, il ralliait la France à l'Angleterre, mettait fin à la Guerre de Cent ans etc. A la mort d'Henri V, Henri VI devint alors Roi d'Angleterre et Roi de France tout comme son fils à sa mort : Charles VII. Néanmoins, des juristes ont trouvé une doctrine sur la théorie statuaire du pouvoir pour révoquer ce dernier. En partant du droit canonique, on se rendit compte que le roi n'était pas propriétaire du royaume mais seulement administrateur et ne pouvait donc pas en faire une chose patrimoniale et en disposer dans son testament. Le successeur du trône ne pouvait donc être déshérité ni, d'ailleurs, refuser le trône ou l'abdiquer. Enfin, l'hériter selon la coutume n'était pas lié par les obligations de son prédécesseur (dettes ou traité qu'il a signé). Il y a donc bien une coutume supérieure à la volonté du roi instauré pour le « commun profit » de cette personne : la Couronne de France.

53. **La continuité de la fonction royale : l'établissement graduel du principe de la succession directe sans la médiation du sacre (1270-1407)** -> Jusqu'en 1200s, le sacre faisait roi et, la couronne était vacante dans l'intervalle entre la mort du prédécesseur et le sacre de son successeur. Ce principe fut supprimé à la mort de Louis IX en 1270 car la période vacante fut très longue d'où la naissance du principe de succession immédiate de la couronne, basée juridiquement en 1403 par Charles VI.

54. **L'établissement progressif du principe de la succession instantanée (1498-1610)** -> Il y avait tout de même une limite d'instantanéité car le défunt devait être enterré et le prédécesseur inauguré. En 1498, à la mort de Charles VIII, le Parlement de Paris donna naissance au principe d'instantanéité de la succession « *en droit français, jamais le royaume n'est vacant, mais il y a une continuation de roi à roi et si tôt que le roi à l'œil clos, aussitôt nous avons seigneur et maître, sans attendre couronnement, onction, ni sacre* » chancelier Michel de l'Hospital. Deux adages expriment cette situation : « *Le roi ne meurt jamais* » et « *Le mort saisit le vif* ».

55. **Les premières formulation sous le règne d'Henri III (1575-1589)** -> On se demanda si un protestant pouvait accéder au trône car il n'avait que des filles et, son seul frère : Henri de Navarre était protestant. La réponse fut négative en 1576 par les Etats-Généraux du fait de la loi fondamentale de catholicité et fut ainsi désigné un oncle de Navarrais : le vieux cardinal de Bourbon.

56. **L'affaire de succession d'Espagne** -> Le petit fils de Louis XIV fut appelé au trône d'Espagne : Philippe V mais allait réunir la couronne française et espagnole. Il y eu la guerre de succession qui l'obligea à renoncer à la couronne de France or, cela est inconstitutionnel et le peuple français le pensait.

57. **L'affaire des princes légitimés** -> 1714 prouve l'indisponibilité de la couronne et d'élargir l'ordre successoral, l'édit pris par le roi habilitant deux enfants à succéder à la couronne fut annulé.

B. LA LOI D'INALIENABILITE DU DOMAINE DE LA COURONNE

58. **L'intangibilité de l'ordonnance de Moulins de février 1566** -> l'édit de Moulins consacre le principe d'inaliénabilité de la couronne mais, il n'était encore que négatif.

59. **La théorie du domaine de la couronne** -> La théorie fondait la personne privée du roi dans sa personne publique : fondre le roi dans l'Etat. Il ne peut donc rien posséder du domaine de la couronne.

SECTION 2 : LES CORPS, ETATS, ORDRES SUBORDONNES MAIS AUTONOMES

La monarchie laissait subsister des institutions qui atténuaient son autorité.

PARAGRAPHE 1 : LES PRIVILEGES ACCORDES AUX CORPS ET COMMUNAUTES

60. **Un leg féodal** -> la féodalité avait donné des pouvoirs aux seigneurs et églises, marchands, artisans etc. en 1100s puis les privilèges du pays aux 1200s avec notamment la protection de chacun. Les privilèges procuraient des libertés et des franchises qui réduisaient l'autorité royale. Sous la monarchie, l'ordonnance ne pouvait y porter atteinte : les droits des individus sont protégés par l'Etat.

61. **Un mot ambigu** -> Dans son sens initial, privilège représentait une loi privée qui s'opposait à la loi générale. Puis, on envisageait des avantages divers que les intéressés tiraient de leur statut particulier, il était alors synonyme de liberté, d'exemption (impôt) ce qui modérait l'absolutisme royal.

Il ne faut pas négliger les corps et communautés créées dès 1100s possédant un aspect d'auto-administration. Chaque communauté de métier assurait l'organisation professionnelle depuis la formation jusqu'à la police avec les jurandes qui étaient des tribunaux composés de maître élus par leurs pairs.

Ce n'est que à partir de 1750s que les privilèges désignèrent un avantage particulier injuste (ex : *Sièyes*)

62. **Le fondement des privilèges** -> ils étaient censés provenir d'une concession royale car dérogeaient au droit commun. Ils venaient de lettres patentes du roi à valeur « pour toujours ».

63. **Les diverses catégories de privilèges** ->

Privilèges collectifs : les plus nombreux, rassemblés un ensemble d'habitants d'un ordre/état comme la noblesse ou le clergé ou encore les « bonnes villes ».

Privilèges individuels : - lettre d'anoblissement etc. change la personne de son état par une charte

- permettre à un individu de faire quelque entreprise *contra legem* sur les contraintes de législation du Commerce ou de la liberté de la presse par exemple.

64. **Une évolution paradoxale** -> les privilèges avaient des avantages et inconvénients : répondaient aux besoins de la nation, harmonie et adéquation des lois différentes. Néanmoins, datant du Moyen Âge, ils ne pouvaient être adaptés. L'édifice fut aboli à la Révolution cependant, on se rend compte qu'à des situations différentes conviendraient des règles différentes donc, notre droit moderne, sans prononcer le mot, rétablit des privilèges au sens original, un statut particulier pour chaque situation, profession etc.

De plus, l'autorité royale n'était pas solitaire, devait s'exercer à « grand conseil », le Roi devait consulter l'avis des membres du Conseil et parlements qui pouvaient faire des remontrances s'ils estimaient l'ordre donné contre justice ou raison : c'est le régime du « franc-parler ». Le roi devait écouter les doléances de ses vassaux ou sujets qui se plaignaient, notamment lors des Etats-généraux.

PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES MODERATEURS DE LA MONARCHIE

65. **Vue d'ensemble** -> Les parlements représentaient un obstacle à l'absolutisme royal. Le Parlement se construit en 1225s et représentait des chambres de juristes. Initialement, il n'y avait que celui de Paris puis, un réseau s'est formé dans les provinces dès la Guerre de Cent ans (ex : Parlement de Toulouse).

Les Etats généraux se tiennent dès 1302 et réunissent les 3 ordres (clergé, noblesse, tiers-état) à des fins consultatives.

1. LES ASSEMBLÉES D'ETATS

A. LA DISPARITION APPARENTES DES ETATS GENERAUX

66. La mise en sommeil pratique de l'institution (1615-1788) -> Après 1615, le roi ne réunissait plus les Etats généraux car, récusant la différence entre roi et Nation, l'absolutisme ne pouvait pas tolérer des assemblées représentatives.

67. Une institution qui a survécu dans la littérature nobiliaire -> des auteurs comme Saint-Simon soutenaient les Etats généraux, ce sont d'ailleurs les nobles qui, en août 1788 demandèrent à Louis XVI de les réunir pour discuter de réformes nécessaires.

B. LE DECLIN DES ETATS PARTICULIERS

68. La disparition de l'institution dans la majeure partie du pays -> Le déclin fut visible dès 1500s avec les suppressions d'assemblées. L'autorité royale essayait d'introduire partout son administration, notamment fiscale avec les Elus et quand cela arrivait, les Etats étaient dépourvus de leur prérogatives.

69. La survivance des assemblées locales à la périphérie du royaume -> Dans les régions périphériques (Provence, Bourgogne etc.) le particularisme culturel resta vivace. Les réunions s'y faisaient toujours sur ordre du roi, le droit de comparution était personnel, il y avait la tripartition des ordres, il y avait une commission intermédiaire permanente qui administrait ce qui était de la compétence des Etats, les Etats consentaient à l'impôt et assuraient la perception, s'ajoutant à cela les particularismes locaux et « libertés ».

2. LES PARLEMENTS

A. LE ROLE JURIDICTIONNEL ET ADMINISTRATIF DES PARLEMENTS

70. Une institution aux compétences multiples et variées : Le rôle administratif/ gouvernemental qu'ils jouaient fut affecté par l'absolutisme royal. Au niveau juridictionnel, ils gardèrent leur attribution ce qui écarta néanmoins les « affaires d'Etat ». Sur le plan administratif, ils conservèrent le pouvoir normatif et un large pouvoir réglementaire (ex : domaine du maintien de la tranquillité publique etc.). Cependant, sur le plan politique, leurs revendications étaient incompatibles avec l'absolutisme royal.

B. LES PRETENTIONS POLITIQUES DES PARLEMENTS

71. Des prétentions fondées sur une ancienne tradition de droit à remonter -> Une ancienne tradition leur permettait d'adresser des remontrances lors de l'enregistrement de textes législatifs. C'est ainsi qu'en 1593, la Cour de Paris rendit l'arrêt Lemaistre qui réaffirma la légitimité des « lois saliques » et annula le testament au bénéfice d'Henri IV ; que le duc Philippe d'Orléans s'adressa au Parlement pour obtenir la régence etc.

72. Une utilisation de plus en plus tendancieuse de ces précédents -> Les parlementaires abusèrent de ce pouvoir pour restreindre l'autorité royale, se permirent de confirmer qu'il était l'organe le plus apte à conseiller le roi (1615s) mais surtout dans le domaine législatif. En effet, les parlements réalisaient un nombre important de remontrances et refusaient d'enregistrer les lois du roi pour modérer ses pouvoirs. Néanmoins, pour exercer son pouvoir exécutif et législatif, le roi se voyait requérir à l'exécution forcée.

73. **La « querelle du greffe et de la couronne »** -> Sous Louis XIV, les magistrats parisiens sont réduits au silence, l'enregistrement des lois devint automatique et préalable, ce qui rendit les remontrances inopérantes.

Sous Louis XV, ils retrouvèrent leurs prérogatives mais ce fut désastreux. Les remontrances se multiplièrent (1750s) et ne restèrent plus secrètes malgré les interdictions. En 1770, Louis XV fait un lit de justice et enregistre un édit condamnant les thèses parlementaires, cela engendre une démission en masse des parlementaires pour protester mais, avec les édits de Maupeou, le Parlement de Paris fut reconstitué avec un personnel nouveau et 6 « Conseils supérieurs » furent créés dans le pays. Les anciens parlements étaient dissous.

Louis XVI rétablit les anciens parlements, d'avant la réforme Maupeou et ce fut un retour à la situation antérieure désastreuse. Une Cour souveraine appela à la convocation des Etats (or, c'est seulement le pouvoir du roi) ce qui poussa Louis XVI à réaliser un lit de justice et des édits enlevant l'enregistrement des ordonnances aux parlements. Néanmoins, l'opposition des parlementaires le furent revenir sur cette réforme en août 1788 et Louis XVI annonça la réunion des Etats généraux, préconisée par les parlements, pour se prononcer sur ce conflit.

TITRE 2 : L'EMPREINTE DE LA REVOLUTION ET DES REGIMES QUI L'ONT SUIVI

Sous-titre 1 : La France en Révolution (1789-1815)

CHAPITRE 1 : LA REVOLUTION : UN NOUVEL ORDRE IDEOLOGIQUE ET JURIDIQUE

SECTION 1 : LA RUPTURE REVOLUTIONNAIRE

74. **La pré-révolution aristocratique (1787-1788)** : Personne ne souhaitait la Révolution, même les philosophes, tous la condamnaient. Aussi, le mouvement débuta selon l'œuvre des « Privilégiés » or, cela mena à leur ruine. La Révolution est née de la conjonction entre l'opposition systématique des parlements et Louis XVI qui n'adoptait pas leurs réformes (financières). Les impôts étaient trop importants et beaucoup de privilégiés étaient exemptés de les payer => crise financière.

La bourgeoisie était mécontente sur le visage nobiliaire et aristocratique de l'Ancien régime quant à la paysannerie, le fait qu'il gardait son caractère féodal. Également, aux Etats généraux, les nobles et le clergé (=aristocratie) l'emportaient toujours, d'où la volonté du doublement des effectifs du tiers état, qui a été réalisé (1788). La composition devint plus ouverte, marquée par la prédominance de professions libérales. L'Assemblée s'ouvrit le 5 mai, le fonctionnement de l'institution n'était pas réglé.

75. **La révolution bourgeoise (1789)** : La querelle des ordres éclata dès la 1^e séance sur le fonctionnement des votes que le tiers état voulait par têtes et l'aristocratie par ordre => transformation

du tiers état en Assemblée nationale le 17 juin 1789 : c'est une révolution juridique qui exclue les opposants et affirme l'existence d'une Nation distincte du roi.

Le 20 juin, le roi interdit les rassemblements or, l'Assemblée nationale se réunit dans la salle du Jeu de Paume et se jurèrent de ne pas se séparer avant d'avoir doté d'une Constitution le royaume.

Le 23 juin, le roi entreprend des réformes libérales mais ne revient pas sur la dime, la division des ordres et la féodalité. Il ordonna aux députés de se séparer qui ne le furent pas => recherchés.

Le 10 juin, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée constituante.

Puis créèrent une milice bourgeoise le 11 juillet.

Le 14 juillet 1789, le « Petit peuple » de Paris se porta secours aux députés qu'il croyait menacés, des armes furent volés aux Invalides et la Bastille prise.

Le 15 juillet, Louis XVI voulait l'apaisement et réconciliation, l'Assemblée avec la liberté normative.

Dans les provinces avait également lieu des révolutions, notamment la révolte des campagnes contre le régime seigneurial.

Le 4 août, un décret portant sur l'abolition des privilèges est proclamé par l'Assemblée constituante. Le décret officiel fut signé par le roi le 3 novembre : c'est la fin de la noblesse et du clergé, les biens de l'Eglise appartiennent à la Nation.

Le 26 août 1789, l'Assemblée adopte la DDHC qui pose les principes du droit public nouveau. Une constitution est élaborée dès septembre puis, est adoptée le 3-14 septembre 1791.

SECTION 2 : L'HERITAGE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE LA REVOLUTION

76. La Révolution n'est pas un bloc : la Révolution n'est pas homogène, elle a introduit un nouvel ordre idéologique refondant le droit de l'Etat, le droit privé et le statut de l'Eglise.

77. Un nouvel ordre idéologique en surplomb : Les grands principes du nouveau droit public sont contenus dans la DDHC et au titre 1^e de la Constitution de 1791.

- L'Etat est refondé, le pouvoir politique est voué à « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme » (idée de Locke), le principe d'unité et de souveraineté nationales sont soulevés. Il y a UNE nation, UNE langue, UN droit.

- Les pouvoirs sont séparés (volonté de Montesquieu).

- La *plupart des principes des Lumières* sont évoqués : l'égalité de tous notamment en droit par Rousseau, liberté d'opinion (dont religieuse), liberté individuelle, d'écrire, de consentir à l'impôt...

- Les revendications bourgeoises sont concrétisées : égalité d'accès à l'emploi, l'égalité fiscale.

La **Constitution de 1793** affiche le principe de souveraineté du peuple, suffrage universel (seulement les hommes blancs majeurs), droit à l'assistance et éducation.

78. Un droit privé résolument individualiste et égalitaire : le droit des personnes marqué par le christianisme, paternalisme et l'aristocratie devint individualiste et égalitaire. Tous les Français étaient égaux devant la loi et les *corps et communautés* dotés de la personnalité morale *disparaissent*.

- Le droit familial est transformé, le *mariage* devient un contrat civil, le *divorce par consentement mutuel* devient légal (1792), la *puissance paternelle sur les majeurs* est abolie.
- Le droit du patrimoine est réformé : abolition de la « féodalité », *droit à la propriété* inviolable, morcellement des grandes propriétés et prive la noblesse de sa richesse foncière.
- Le droit des obligations : *consensualisme et liberté contractuelle* mais interdit les contrats entraînant une *servitude personnelle*, au nom d'impératifs politiques.

Ces réformes sont corrigées plus tard par Napoléon Bonaparte qui trouve certaines trop excessives (ex : divorce par consentement). Cela advint également sur le plan religieux.

79. De la refondation du statut de l'Eglise au conflit religieux : La Révolution cherche à séparer l'Eglise catholique de l'Etat. Néanmoins, après avoir ôté au clergé ses privilèges, la Constituante s'affirma catholique et voulut maintenir l'Eglise dans une situation privilégiée et ne proclame pas la liberté de conscience mais seulement la tolérance des opinions et hésita longtemps avant d'étendre la nationalité française aux non catholiques : protestants (fin 1789), juifs (1791).

La révolution commençante voulait plutôt intégrer l'Eglise à l'Etat en supprimant le clergé et faisant des ministres du culte catholique fonctionnaires publics = inacceptable selon les catholiques car, sans l'intervention de Rome, l'Eglise devenait constitutionnelle schismatique. Dès 1790, les clercs devaient voter un serment civique. Le pape condamna la Constitution civile du clergé ce qui déclencha des persécutions contre le clergé « réfractaire ».

Même à cette époque, les révolutionnaires voulaient une séparation entre la religion et l'Etat, et laisser place à une « religion civile » : le Culte de l'Être Suprême (apogée fin de l'époque montagnarde).

La séparation de l'Eglise et l'Etat intervint avec le décret du 21 février 1795 : un texte de conjuncture.

CHAPITRE 2 : LE CONSULAT ET L'EMPIRE (1799-1815) : UN NOUVEAU CORPUS JURIDIQUE

SECTION 1 : L'APPORT DU NOUVEAU REGIME A L'ORDRE JURIDIQUE PRIVE ET PENAL : LES CINQ CODES NAPOLEONIENS

5 codes promulgués, la réussite la plus évidente étant le Code civil : « *constitution civile de la France* ».

PARAGRAPHE 1 : L'ŒUVRE CENTRALE : LE CODE CIVIL DE 1804

80. L'œuvre d'une commission resserrée représentant paritairement les pays de coutumes et les pays de droit écrit : rédaction confiée à une commission composée de 4 magistrats : 2 méridionaux et 2 septentrionaux (nord). Ensuite le texte passa au Conseil d'Etat répartis en projet de loi par Napoléon. 21 mars 1804 : loi est votée et « le Code civil des Français » entre en vigueur, abrogeant l'ancien droit.

81. Les caractères essentiels de la codification consulaire :

- Un aboutissement, peu d'idées nouvelles, composition redevable à la doctrine française de l'Ancien Régime, notamment à Pothier et Domat mais aussi doctrine européenne (Hollande, Allemagne, Suisse)
- Œuvre de compromis, transactions, élaborée par des magistrats réalistes et modérés. Evite les outrances idéologiques des révolutionnaires mais compatibilité avec les principes d'égalité juridique et liberté posés par la Révolution. Maintient un équilibre entre solutions du droit coutumier et écrit.

Le droit de la Coutume de Paris inspire pour la puissance maritale et paternelle (incapacité de la femme mariée, paternalisme dans l'ordre familial) et le droit romain pour le droit de la propriété.

- Ceuvre individualiste et libérale

82. Le contenu de la codification consulaire :

- articles 7 à 715 : très individualiste, liberté et égalité civiles, état civil sécularisé

- chef de la famille : protège les droits familiaux, dot, successions, redonne de l'importance au mariage et supprime le divorce par consentement mutuel, les recherches de paternité naturelle sont interdites « *la société n'a aucun intérêt à ce que les bâtards soient reconnus* » disait le Premier Consul. L'individualisme compose avec les influences anciennes, supériorité du mari sur la femme qui est « incapable », l'époux possède l'ensemble des biens. Puissance paternelle du père sur ses enfants : droit de garde, d'administration, jouis de leurs biens qui prend fin à 21 ans (majorité) mais consentement requis pour le mariage des filles jusqu'à 25 ans.

- articles 516 à 2281 : droit des biens et des obligations comme droit de propriété privé individuel (544), autonomie de la volonté et liberté contractuelle

« *Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil* » Napoléon.

Pour la première fois, la France est soumise à un droit privé uniforme et spécifique qui était clair.

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES REALISATIONS : LES CODES DE PROCEDURE CIVILE (1806), DE COMMERCE (1807), D'INSTRUCTION CRIMINELLE (1808) ET LE CODE PENAL (1810)

83. Le Code de procédure civile : retrace la procédure suivie devant les tribunaux judiciaires, redevable à l'ordonnance sur la justice de 1667. Il est modifié en 1900s avec rajouts puis abrogé en 2007 le « nouveau » code s'appelant « Code de procédure civile ».

84. Le Code de commerce de 1807 : doit à l'ordonnance de 1673 mais est critiqué pour ses lacunes. Ce code est marqué par le *colbertisme* qui exprime la méfiance à l'égard des commerçants.

85. Les codes d'instruction criminelle (1808) et de droit pénal (1810) :

- le Code d'instruction criminelle s'inspire de l'ordonnance criminelle de 1607, supprime le jury d'accusation posé par la Révolution

- le Code pénal : s'inspire plus de la Révolution que de l'Ancien Régime. Il se construit sur un droit légaliste et égalitaire fondé sur la responsabilité morale du délinquant. Il possède des limites minima et maxima pour les peines et une répressivité accrue (peine de mort).

86. L'organisation judiciaire : fonction publique judiciaire substituant aux juges élus des juges professionnels nommés par l'exécutif et inamovibles. Au civil, elle double les tribunaux d'instances par appels et justices de paix ; au pénal, les tribunaux d'instance et d'appel reçoivent la compétence correctionnelle et un tribunal criminel fut installé dans chaque département ; au sommet, elle maintint le Tribunal de cassation de 1790.

Tous les juges furent nommés par le Premier consul de manière indirecte.

SECTION 2 : L'APPORT DURABLE DU SYSTEME NAPOLEONNIEN A L'ORDRE ADMINISTRATIF

87. **La « constitution administrative française »** : par la loi du 17 février 1800 les départements furent administrés par un préfet, une assemblée et un conseil général, divisés en arrondissement avec des sous-préfets. Les communes furent administrées par un maire, une assemblée et un conseil municipal, tous étant nommés par le préfet à l'exception du maire, nommé par le Premier consul. Ces 2 derniers ne possédaient pas de personnalité juridique. Il y a aussi eu une refonte des services publics.

88. **La refonte des grands services publics** : Les impôts en vigueur ne furent pas modifiés mais, l'administration financière fut réorganisée avec notamment la Banque de France.

Le système éducatif fut réaménagé avec la création de lycée et le monopole des universités impériales.

Il y a une garantie des fonctionnaires dans la Constitution, notamment dans l'exercice de leur fonction.

89. **La refondation du statut de la religion** : La séparation de l'Eglise et l'Etat ne permettait pas de contrôler l'Eglise. Dès lors, fut instauré le Concordat du 15 juillet 1801 : l'Etat reconnaît l'Eglise et rémunère les ministres du culte (une partie étendue au protestantisme et judaïsme (minime)). Il n'était pas question de laïcité mais la liberté religieuse était réalisée au profit des « cultes reconnus ».

SECTION 3 : UN BILAN EN DEMI-TEINTE

90. **Des résultats vivement contrastés** : La Révolution et l'Empire ont eu des résultats contrastés. Les 2 n'ont pu léguer une Constitution stable et, les batailles amenèrent à une monarchie constitutionnelle (avec Louis et Charles frères de Louis XVI) semblable à celles qui existaient en Europe. De plus, l'aboutissement des volontés des révolutionnaires est contestable.

91. **Un bilan en demi-ton qui n'a pas entamé le rayonnement intellectuel de la France : l'exemple du Code civil** : Les principes de 1789 et le Code civil restent très prestigieux. Le Code civil a failli devenir le droit commun Européen notamment dû aux conquêtes napoléoniennes, il est d'ailleurs toujours en vigueur en Belgique et en Suisse. Cela reste une « gloire nationale ».

92. **Le revers de la « gloire nationale »** : Hormis le droit, la Révolution fut très couteuse pour peu. En effet, au niveau territorial, elle n'a pu s'étendre démographiquement alors que le reste des pays voisins l'effectuaient. La représentation française dans la population européenne ne faisait que décroître ce qui est une cause importante du déclin de sa puissance en 1800s/1900s.

Au niveau économique, la France est sortie vaincue et ruinée du conflit.

La Révolution n'a fait que transférer la souveraineté à une autre personne : l'Etat et, l'a renforcée. Selon Tocqueville, la Révolution française a abouti à « *accroître la puissance et les droits de l'autorité publique* » qui n'est plus l'autorité royale mais, l'Etat. Elle voulait établir un régime fondé sur les droits naturels et imprescriptible de l'homme avec l'égalité mais ; était source d'instabilité dans tous les régimes qui l'ont suivi. Aucun régime de 1789 à 1815 n'a établi la liberté et l'égalité politiques. La Révolution a aboli les privilèges et mis à néant l'aristocratie mais, elle n'a pas établi l'égalité.

Elle a transmis les terres confisquées à d'autres, d'autres hiérarchies sociales sont apparues, fondées sur l'argent.

L'avènement d'une société démocratique est le fruit de l'individualisme, du socialisme et du capitalisme mais pas de la Révolution : c'est en ce sens que la Révolution a été inutile et coûteuse.

Sous-titre 2 : La France en quête d'un nouveau régime (1815-1870)

93. Le « cycle des Lumières » (1789-1815) et le « cycle du romantisme » (1848-1870) : La quête constitutionnel continua après la chute de Napoléon malgré l'expérience prouvant la fragilité des constitutions conçues.

Les mêmes causes produisaient les mêmes effets d'où les similitudes entre le « cycle des Lumières » et le « cycle du romantisme » : « *Ceux qui ne comprennent pas le passé se condamnent à le revivre* » Goethe. Avant d'en comprendre la teneur, il faut retracer ce demi-siècle d'échec.

CHAPITRE 1 : LA MONARCHIE NOUVELLE (1815-1848)

C'est l'étude de 2 régimes monarchiques, constitutionnels, censitaires avec une philosophie divergente

SECTION 1 : LA SOLUTION LEGITIMISTE : LA MONARCHIE LIMITEE (JUILLET 1815-JUILLET 1830)

PARAGRAPHE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE CHARTE D'ALLURE CONSERVATRICE NULLEMENT FERME A TOUTES LES IDEES NOUVELLES

94. Rappel des péripéties politiques ayant conduit Louis XVIII à promulguer une charte lors de son arrivée au pouvoir : Louis XVIII voulait revenir à l'Ancien Régime et remettre en place les 3 ordres. Finalement, le Sénat s'inspira de la Constitution de 1791 et en fit une nouvelle laissant l'ensemble du pouvoir exécutif au Roi : Louis XVIII et scindait le pouvoir législatif en 2 chambres (haute et basse). Le régime était comme le régime parlementaire anglais (ministre responsable devant leur chambre, roi pouvait dissoudre la chambre basse : assemblée). Avec les contradictions des royalistes, Louis XVIII rejeta le projet et affirma le principe de souveraineté royale mais accepta les éléments essentiels d'un régime constitutionnel représentatif (égalité devant la loi, 2 chambres pour voter les impôts, liberté individuelles, indépendance des tribunaux, liberté de presse et religion etc.).

1. LA CHARTE DE 1814

95. Une Charte apparemment très conservatrice : elle affirme que c'est la « divine providence » qui a rappelé le roi, le seul détenteur du pouvoir qui « octroie » la Charte mais « ne l'impose pas ». La souveraineté royale est la seule qui instaure la paix et elle reprend l'exemple de ses ancêtres de l'Ancien Régime. Dès lors, le texte ne prévoit aucune mesure de révocation possible.

96. **Une Charte qui toutefois n'est pas entièrement fermée aux idées nouvelles** : La Charte est contre l'absolutisme de XVII, l'idéal est une monarchie tempérée, se réfère à la royauté carolingienne, à la monarchie capétienne (assemblées et chambres). Elle affirme la continuité du pouvoir monarchique et nie les autres régimes mais s'efforce d'intégrer les idées de la Révolution : elle consacre l'égalité devant la loi/emplois, les libertés fondamentales, liberté de culte (malgré la restauration d'un Etat chrétien).

La Charte confère des pouvoirs importants au roi : exerce seul la puissance exécutive, nomme ses fonctionnaires, il a l'initiative directe des lois, peut promulguer des ordonnances et règlements, convoque les chambres et peut dissoudre celle des députés.

Le parlement joue un rôle second non négligeable : organe bicaméral avec la chambre haute et basse.

Réinstaura la noblesse mais sans les privilèges des aristocrates, notamment dans la Chambre des Pairs.

Les députés sont élus mais, il faut avoir de l'argent pour être éligible et élire (~10000 personnes).

Les 2 assemblées votent indirectement les lois, le roi peut dire non, vote les impôts. La Chambre des Pairs possède une sorte de pouvoir juridictionnel ; il n'en résulte que des bouleversements juridiques.

2. LA STABILITE DU DROIT INTERNE

La Restauration se fonde au niveau administratif et civil sur le régime napoléonien.

A. LE MAINTIEN DE LA « CONSTITUTION ADMINISTRATIVE »

97. **La royauté rétablie maintint dans son intégralité la « constitution administrative du Consulat et de l'Empire** : elle s'appuya sur l'institution préfectorale qui accrue leur indépendance et l'instabilité dues à l'absence d'incompatibilité entre les fonctions publiques et électives et le mode discrétionnaire de recrutement : confusion entre le personnel administratif et politique.

B. LE MAINTIEN DES CODES NAPOLEONIENS

Le « Code civil » et les lois existantes n'étaient pas contraire à la Charte et restent donc en vigueur.

98. **Deux réformes au Code civil** : loi du 8 mai 1816 supprima le divorce, loi du 17 mai 1826 étendit les substitutions à 2 degrés et permit de le faire à 1 seul enfant du premier héritier pour freiner le morcellement indéfini des propriétés foncières, induit par le principe d'égalité des successeurs.

99. **Des inflexions au Code pénal et la naissance de l'idéologie « pénitentiaire »** : abolition des commissions et tribunaux extraordinaires, publicité des débats criminels et des jurés. Les principales modifications sont l'application de circonstances atténuantes par Louis XVIII (1824) et la ré-incrimination du sacrilège sous Charles X (1825) : respect des droits de Dieu.

1819 : la création de la Société royale des Prisons, la thèse emprisonnement cellulaire progresse.

PARAGRAPHE 2 : LA VIE POLITIQUE. UN INVARIANT : LE POID DU ROI. VARIABLE : L'HABILETE DE LOUIS XVIII ET LA MALADRESSE DE CHARLES X.

100. **L'échec d'une évolution parlementariste « à l'anglaise »** : la monarchie de l'époque est constitutionnelle et pas parlementaire. Les Ministres étaient les représentants du souverain et pas de la Chambre : Louis XVIII dissout la chambre car elle voulait émaner un pouvoir d'elle, Charles X dissout 2 fois une assemblée libérale.

1. L'HABILITE DE LOUIS XVIII (1814-1824) : QUAND LA RESTAURATION A PARU REUSSIR

101. **D'une Restauration (mai 1814) à l'autre (juillet 1815) en passant par les Cent-Jours (mars-juin 1815) :**

- Première Restauration : dominée 1. La volonté du roi de réaliser la reconstruction et la réconciliation nationales ; 2. volonté des ultras de restaurer l'Ancien Régime. Le Roi voulait une réconciliation de tous pour qu'il ne soit pas « *le roi de deux peuples* », il ordonna cet aspect avec la réconciliation du personnel politique. Néanmoins, il y avait des revendications du clergé pour remettre la dîme etc.

- L'épisode de Cents-Jours (retour de Napoléon Bonaparte) : fut désastreux, 1. Sur le plan extérieur : offensive militaire sur les frontières françaises, régime soumis à un régime d'occupation, pillage du royaume, division des Alliés, re découpe des frontières au détriment de la France, France imposée à payer les indemnités de guerre, occupation militaire partielle de 3-5 ans.

2. plan intérieur : raviva les haines de la vieille noblesse, renforça le courant des « ultras », la France est coupée en 2 peuples ennemis (ultras et libéraux).

Après le ministère Talleyrand-Fouché imposé par les Alliés, le souverain nomma le ministère Richelieu.

102. **Première période : le ministère Richelieu** (septembre 1815- décembre 1818) : les ultras ont triomphé aux élections de 1815 car fondées sur l'ancienne constitution. Louis XVIII imposa alors Richelieu et les ultras entrèrent dans un conflit avec le ministère. Ayant l'appui des paysans, ils exigèrent l'abaissement du cens électoral or, les royalistes libéraux modérés revendiquèrent le droit d'impulsion et de direction du roi et rejetèrent l'idée d'étendre le droit du suffrage.

5 décembre 1816 : Louis XVIII donne raison aux libéraux et dissout la petite chambre. Les élections législatives sont ainsi gagnées par les royalistes modérés ; c'est l'effritement des ultras. La dissolution libéra la chambre de l'emprise de l'extrême droite. Les libéraux étaient hostiles au conservatisme monarchique. Richelieu démissionne laissant place à la gauche.

103. **Deuxième période : ministère Dessoles-Decazes, puis Decazes seul** (décembre 1818- février 1820) : le renouvellement marqua un nouveau glissement vers la gauche avec quelques députés bonapartistes. Néanmoins, la situation se dramatisa le 13 février 1820 : assassinat du duc de Berry second fils aîné dont on espérait la descendance, par Louvel (ouvrier chapelier). Selon les ultras, cela est dû au laxisme de Decazes, c'est une œuvre libérale « *J'ai vu le poignard Louvel, c'était une idée libérale* » dit Nodier. Louis XVIII remplaça alors Decazes par Richelieu.

104. **Troisième période : le second ministère de Richelieu** (février 1820- décembre 1821) : fut marqué par un raidissement conservateur dû à l'assassinat du 13 février et de l'échec du régime de Decazes. C'est un retour à la bipolarisation de 1815 avec un régime composé des nuances de la droite.

La loi de mars 1820 restaure la censure préalable dans la presse, celle du 18 juillet 1820 alourdit le système censitaire pour éviter le développement de l'opposition.

Les ultras s'allient avec la gauche et Richelieu démissionne.

105. **Quatrième période : les débuts du ministère de Villèle** (septembre 1821-1824) : Le ministère n'était pas homogène mais resta soudé grâce au Premier ministre Villèle, qui se comportait comme un vrai chef de gouvernement. Sa politique fut d'abord marquée par une réussite : réforme sur le mandat parlementaire (5 à 7 ans) et une dissolution qui réduit la gauche.

En 1824, Louis XVIII meurt, n'ayant pas d'héritier, la couronne passe au comte d'Artois, son frère.

PARAGRAPHE 2 : LE REGNE DE CHARLES X (1824-1830) : QUAND LA RESTAURATION A FINI PAR ECHOUER

106. **Une inflexion marquante dans l'histoire du régime** : Charles X gouverna en tant qu'ultra et voulu de nouveau instaurer une monarchie qui se rapproche de l'Ancien Régime. La dissolution anticipée qui devait renforcer le gouvernement fut un échec : Villèle démissionne le 3 janvier 1828.

Charles X choisit Martignac pour successeur qui tente une politique modérée, à l'encontre des ultras et de la gauche. Il se retire en 1829 et Charles X le remplace par un ultra.

107. **Un échec prévisible** : La Chambre des députés vote une adresse affirmant que le concours du peuple et du gouvernement royal « n'existe pas » = Charles X ordonne la dissolution et l'opposition sorti renforcée. Charles X s'autorise à prendre des ordonnances seul, dissout la nouvelle chambre des députés, suspend la liberté de la presse, supprime le droit de vote des patentés => apparait l'émeute de la gauche : Les Trois Glorieuses (27-28-29 juillet) mais la République ne fut pas proclamée, ni demandée en général, l'idée était de changer de dynastie et d'avoir une monarchie avec un roi qui règne sans gouverner.

Le 2 août, Charles X abdique, son fils Louis XIX arrive au pouvoir mais abdique immédiatement, la couronne est transmise au petit-fils : Henri V.

Le 3 août, les députés déclarèrent le trône vacant puis appelèrent Louis Philippe d'Orléans « roi des Français par la grâce de Dieu et de la volonté nationale » : c'est une révolution dynastique qui représente la fin du régime de Restauration.

Malgré les formes réactionnaires, la Charte de 1814 était plus libérale que celle du Consulat et de l'Empire et plus pratique que celles de la révolution.

SECTION 2 : LA SOLUTION ORLEANISTE : LA MONARCHIE MIXTE (JUILLET 1830- FEVRIER 1848)

La République n'était plus voulue car trop désastreuse : la République « *c'est le désordre, la guerre civile et la guerre étrangère* » : Journal des débats.

PARAGRAPHE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL : UN TEXTE QUI SE PRESENTE COMME UNE REVISION DE LA CHARTE PRECEDENTE, SUSCEPTIBLE DE LECTURES DIVERSES

108. **Un texte qui apparat comme une révision de la charte précédente** : changements restreints mais dénotent une évolution d'esprit. Le roi n'est plus de providence divine. « Roi de France » (Ancien Régime) disparaît et laisse place à « Roi des Français » ; la religion catholique n'est plus « celle de l'Etat » ; la censure est supprimée ; les ordonnances royales sont inférieures à la loi ; impossibilité pour le Roi de faire des ordonnances pour la « sûreté de l'Etat » ; il n'y a plus de juridiction d'exception, l'initiative des lois est partagée entre roi et chambres, pour la Chambre des députés : retour aux anciens articles ; le président de la Chambre des députés est élu non plus nommé par le roi ; le cens électoral est abaissé ; pas de responsabilité politique collective du gouvernement etc.

109. **Les deux lectures possibles de la Charte de 1830** :

- Pour la Chambre des députés : Louis Philippe était son élu, malgré qu'il soit Bourbon et devait son trône à la Nation. Le programme est le parlementarisme et un Etat libéral : « *le roi règne mais ne*

gouverne pas » Thiers. Thèse qui ignore que le roi avait été pressenti par une chambre censitaire pour conserver une façade monarchique sans consultation du peuple.

- Pour Louis Philippe et Guizot : le nouveau roi était placé sur le trône **car** bourbon. Thèse qui fait l'impasse sur la fin du principe de légitimité dynastique.

PARAGRAPHE 2 : UNE VIE POLITIQUE DECEVANTE, QUI A CONSOMME L'ECHEC DEFINITIF DE LA MONARCHIE EN FRANCE, MAIS CONTRIBUE A ENRACINER LE PARLEMENTARISME

110. Un régime qui a déçu ses promoteurs : Le royalisme français divisait en 2 groupes adversaires. Le libéralisme de la monarchie de Juillet a été surestimé, sa base électorale resta limitée aux favorisées, le roi pesait sur le Gouvernement. La légitimité initiale de la monarchie de Juillet était fragile sur le plan dynastique et démocratique caractérisé dans l'instabilité politique.

Deux groupes orléanistes sont séparés :

- Le Parti de la résistance au centre droit (Guizot) : entend maintenir l'ordre établi en 1830
- Le Parti du mouvement au centre gauche (Thiers, Odilon Barrot, Tocqueville) : estiment qu'il faut aller plus loin dans le libéralisme et le parlementarisme ; d'autres veulent l'élargissement du cens.

Après le Ministère Périer, la situation politique fut brouillée par l'émergence entre « la résistance » et « le mouvement » d'un nouveau parti politique inclassable.

Guizot construit ensuite le 1^e ministère homogène et l'on parvint à la stabilité politique. En raison du conservatisme du gouvernement, de la collusion du trône et ministère et de la corruption politique que la contestation réapparaît. L'opposition veut élargir le cens et interdire le cumul des fonctions administratives et parlementaires. C'est un refus du roi et Guizot : seul l'accroissement de la richesse publique pouvait augmenter le cens.

111. Un régime qui a consommé l'échec définitif de la monarchie en France, mais qui ne se réduit pas à ce revers : chute de la dernière monarchie. Néanmoins, le parlementarisme s'est enraciné durant ces 20 ans, sont apparues également la pratique de l'interpellation et de la question de confiance. De plus, les dissolutions sous le régime de juillet avaient pour seul objet de renforcer la majorité parlementaire et non un caractère monarchique.

La monarchie de Juillet a initié la décentralisation mais aussi la liberté scolaire.

CHAPITRE 2 : DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE AU NOUVEL EMPIRE (1848-1870)

A la chute de la royauté, 2 régimes se sont mis en place : la République et l'Empire.

SECTION 1 : LA SOCUTION RADICALE : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET REPRESENTATIVE (1848-1851)

La II République a cherché à innover avec de nouvelles institutions mais restent brève.

PARAGRAPHE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE REFONDATION REPUBLICAINE NEE DANS UN CLIMAT D'UNANIMITE

112. Un arrière-plan unanimiste prometteur : La République est proclamée le 24 février 1848 avec un gouvernement provisoire composé de libéraux, de radicaux et d'un socialiste. L'enthousiasme est général. La République n'était ni chrétienne ni anticléricale. L'idée que la providence divine menait vers le progrès était quasi-universelle. Néanmoins, très vite apparut une cassure entre les partisans de la démocratie politique et ceux de la démocratie sociale.

113. Une unanimité brisée de bonne heure : en mars 1848, la Chambre des députés proclama le suffrage universel et, une assemblée constituante fut construite pour écrire une nouvelle Constitution républicaine qui se heurta immédiatement car les socialistes cherchaient à la déstabiliser. Le 15 mai, ils tentèrent de créer un gouvernement insurrectionnel mais cela échoua. Les ateliers nationaux groupaient des chômeurs parisiens que l'on occupait : la gauche tenta de les utiliser contre le régime. L'Assemblée décida la dissolution dès le 30 mai avec un décret qui déclencha l'émeute : « les journées de juin » échouèrent dans le sang.

114. Le nouveau débat constitutionnel : Les constituants s'intéressèrent sur le modèle américain pour le régime avec un exécutif fort et un législatif bicaméral. On rapprocha le contenu final de la Constitution à celle des US avec un président élu par le peuple mais, on n'envisage plus les 2 chambres.

La Constitution du 4 novembre 1848 s'ouvre sur la déclaration des droits et des devoirs, faite « en présence de Dieu et au nom du peuple français ». Elle élève la liberté d'association, de réunion et d'enseignement à une valeur constitutionnelle et réaffirme la liberté de la presse, le droit au travail (de manière atténuée). Le cens est abrogé, c'est un retour au monocramérisme.

Le pouvoir législatif est confié à une assemblée unique qui le partage avec le chef de l'exécutif. Elle est élue au suffrage universel direct et secret pour les majeurs de +21 ans. L'incompatibilité entre le mandat de député et toutes fonctions publiques est affirmée.

Le pouvoir exécutif est délégué à un président de la République élu au suffrage universel pour 4 ans rééligible après un intervalle de 4 ans. Le vice-président dirige le Conseil d'Etat. Les ministres sont nommés et révoqués par le président, et déclarés responsables

Plan territorial : le nouveau régime maintint la distribution territoriale traditionnelle mais impose que les conseillers généraux et municipaux soient élus au suffrage universel direct, préfets sont remplacés.

Sur le plan des services publics spéciaux, la liberté de l'enseignement est affirmée.

PARAGRAPHE 2 : UNE VIE POLITIQUE HYPOTHEQUEE PAR DES CONTRADICTIONS INSURMONTABLES

115. L'élection présidentielle de 1848 : A priori, le Général Cavaignac (légitimiste) semblait gagner les élections car avait joué un rôle décisif dans la répression des « journées de juin » ce qui pouvait rassurer la droite mais aussi acceptable par la gauche grâce à sa parenté + élu à l'exécutif à titre provisoire. Néanmoins, Louis Napoléon Bonaparte fut élu nettement. Les raisons sont que Louis Napoléon Bonaparte s'était fait garant de l'ordre, bénéficia de la légende napoléonienne, appui des masses paysannes, représenté les acquis de la Révolution.

116. Un régime républicain rapidement livré à l'opposition potentielle entre un président bonapartiste et une assemblée royaliste : lors des élections législatives de 1849, les républicains furent minoritaires et divisés (modérés, socialistes, radicaux), les bonapartistes étaient peu représentés, la chambre était surtout composée de royalistes : légitimistes et d'orléanistes.

La constitution républicaine était caractérisée par l'invisibilité des républicains, président bonapartiste, une assemblée monarchiste.

117. L'irrésistible marche vers l'affrontement : en octobre 1849, L.N.B renvoya le ministère et choisit ses hommes. L'influence bonapartiste allait croissante « vive l'Empereur ». Un comité central de révision modifia la constitution. Nuit 1^e au 2 décembre 1851 des chefs républicains et monarchistes furent arrêtés, l'assemblée dissoute.

3 décembre 1851 : des barricades s'élevèrent dans Paris par les députés républicains (Victor Hugo), les insurgés furent fusillés et l'émeute finit dans le sang => fossé entre L.N.B et les républicains qui reprocheront ce sang à l'Empire.

SECTION 2 - LA SOLUTION CESARIENNE : L'EMPIRE RESTAURE (1852-1870)

118. Un coup d'Etat légitimé par plébiscite : à l'issue du coup d'Etat du 2 décembre 1851, L.N.B organise un référendum sous le nom de « plébiscite national » pour que le peuple lui donne tous les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution : « oui » dit le peuple.

119. Une nouvelle constitution elle-même ratifiée par plébiscite : L.N.B nomme une commission pour rédiger la nouvelle constitution (juriste Troplong) républicaine avec un président élu pour 10 ans possédant le pouvoir exécutif. Finalement, un régime impérial fut rétabli le 7 novembre 1852 après un « oui » du peuple par référendum : le Second Empire est mis en place.

PARAGRAPHE 1 : UN CADRE INSTITUTIONNEL QUI S'EST REMODELE AU FIL DES ANS

120. Une modification des institutions politiques, qui a laissé intacte l'architecture administrative judiciaire et civile antérieure : les institutions autoritaires conditionnèrent la vie politique et, les impératifs nés de celle-ci amenèrent une libéralisation croissante du régime. Il modifia les institutions politiques mais pas l'architecture administrative judiciaire et civile.

Le second Empire a connu une longue phase autoritaire, puis une brève phase libérale, puis sa chute.

1. L'EMPIRE AUTORITAIRE

121. L'esprit du nouveau régime : l'essentiel du pouvoir d'Etat était confié à l'Empereur. « *La France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l'Empire* ».

L'esprit du nouveau régime est de se situer dans la continuité des institutions françaises, il continue l'effet l'Ancien Régime, la révolution (responsabilité du gouvernement). C'est un régime mixte qui combine la république démocratique et la monarchie en empruntant ce qu'elles ont de meilleur (responsabilité devant la Nation, concentration/continuité du pouvoir politique, Etat autonome).

122. Une architecture constitutionnelle marquée par l'extrême faiblesse des Chambres à laquelle des réformes successives apportèrent des tempéraments : le Parlement = Corps législatif et un Sénat.

-**Le Corps législatif** ne possède pas l'initiative législative, peut proposer des amendements (auxquels le Conseil d'Etat dispose d'un droit de veto) : organe décoratif qui se diffère de la Chambre des députés

Décret du 24 novembre 1860 : Corps législatif reçoit le droit de discuter et de voter chaque année une adresse en réponse au discours du trône : débats publiés au *Journal officiel* = Constitution modifiée.
En 1867 : droit pour les députés d'interpeller les ministres.

-**Le Sénat** (les membres sont nommés par l'Empereur) est chargée du rôle conservateur, vérifie la constitutionnalité des lois votées par le Corps législatif. Ses séances sont secrètes.

1860 = droit de voter une adresse. 1867 : droit d'annuler les lois contraires à la constitution et de les renvoyer au Corps législatif = droit de Veto suspensif d'un an sur la législation votée.

2. L'EMPIRE LIBERAL (1869-1870)

123. Le fruit d'une évolution progressive : les réformes entreprises allaient vers la libéralisation (1868 : législation sur la presse et réunions publiques libéralisées).

124. Le tournant des Législatives mai 1869 et du sénatus-consulte de septembre 1869, consommé par le sénatus-consulte d'avril 1870 : élection législatives, l'alliance de l'opposition et du tiers parti obtint la majorité et Napoléon III devait s'y soumettre.

8 septembre 1869 : Corps législatif reçoit le droit d'élire son président et son bureau, initiatif des lois, droit de voter un ordre du jour, voter le budget par chapitre, ministres choisis en son sein.

20 avril 1870 : ministère responsable devant la chambre, référendum « oui » : L'Empire franchit le cap de la libéralisation, paraissait consolidé. Cette évolution s'explique par l'avancée de situation politique.

PARAGRAPHE 2 : L'EVOLUTION DE LA VIE POLITIQUE ET LA STABILISATION DU NOUVEAU REGIME, VICTIME DE SA POLITIQUE INTERNATIONALE

125. Une stabilisation intérieure obtenue au prix d'un dirigisme politique strict : législation attentatoire aux libertés politiques et une forte pression de l'administration sur les électeurs.

- Régime d'autorisation pour l'ouverture des cafés -> contrôler indirectement les réunions politiques.
- Régime d'autorisation dans la liberté de la presse, suppression de certains journaux politiques
- 1858 : loi sur la sûreté générale permettant d'interner ceux ayant subi des condamnations politiques.
- Ré découpage des circonscriptions électorales pour éviter l'opposition, pénalité sur les candidats hostiles au gouvernement= devaient prêter serment de fidélité devant l'Empereur.
- Enseignants libéraux ou républicains révoqués (ex Guizot), histoire et philosophie supprimées, interdiction de la barbe car « vestige de l'anarchie ».

=> stabilisation intérieure incontestable (aussi grâce au retournement de l'économie (Hausmann)) qui desserre l'oppression : s'ouvre à l'étranger (ex : exposition de Londres) ce qui amène à sa chute.

126. Une dégradation provoquée par une politique étrangère malheureuse : retour du prestige en Europe grâce à l'Empire.

A partir de 1859, la diplomatie française multiplie les erreurs en

- Italie : voulant coloniser une zone dans dénomination, Napoléon III entraîna la France dans la guerre austro-piémontaise. Lorsque l'Italie fut proclamée au Piémontais, la France engagée, du défendre Rome (capitale des Etat pontificaux) face aux Patriotes italiens ce qui fut une trahison pour les Italiens.

- Mexique : Napoléon III voulut établir une monarchie catholique francophile pour faire contrepoids aux US mais, l'Empereur imposé par les troupes françaises fut fusillé par les insurgés mexicains (1867).

- Allemagne : La Prusse annexe beaucoup de territoires dès 1864 (guerre Prusse-danoise puis Prusse-Autriche) et veut supprimer l'influence de la France sur l'Allemagne pour la posséder (dont Alsace-Lorraine) => été 1870 conflit prononcé par la Prusse.

A l'époque, le régime bonapartiste dote la France de la libéralisation, régime fort. Un courant pacifique puissant (Belleville et républicains) a empêché la France de se doter de moyens militaires à sa politique européenne, pas de service militaire obligatoire. En 1870, l'opinion publique s'enflamme et avec une inconscience, la France prend part à la guerre.

Les hostilités cessent le 2 septembre 1870 avec la Bataille de Sedan : les troupes françaises et l'Empereur sont encerclés et capitulent sans gloire.

Le 4 septembre 1870 est alors proclamée la IIIe République à Paris tandis que les Prussiens marchent à peu près librement sur Paris. Pour la troisième fois depuis 1815, le régime en place s'effondrait dans le chaos.

CONCLUSION DE FIN DE PARTIE : LES CAUSES DE L'ÉCHEC DES ENTREPRISES CONSTITUTIONNELLES (1815-1870)

127. Un double cycle constitutionnel, scellant des échecs répétés :

-1789 à 1870 : succession de la monarchie constitutionnelle, la république, l'empire autoritaire et libéral, puis à nouveau la monarchie constitutionnelle, la république, l'empire autoritaire et libéral.

Le 4 septembre 1870, la république est une 3^e fois proclamée et Paris est bientôt en état d'insurrection, comme en 1789, 1830 ou 1848.

Raisons de l'échec des constitutions, qui plonge la Nation dans une anarchie intermittente/chronique :

- explication partielle d'ordre institutionnel : exceptées les chartes de 1814-1830, les constitutions françaises sont parties de théories abstraites et se sont efforcées d'enfermer un cadre juridique complet et contraignant => constitutionnalisme dogmatique qui éclaire les échecs.

- facteur politique et idéologique : La Révolution de 1789 introduit de nouveaux principes notamment la liberté et l'égalité qui voulaient s'étendre dans l'ensemble des domaines ; ce qui a résulté d'une radicalisation croissante de la vie politique. La Nation ne faisait qu'évoluer et seul un régime possédant d'innombrables capacités d'adaptation aurait pu supporter une telle pression.

- raison sociologique : les régimes étaient incapables d'intégrer tous les groupes sociaux dans leur mouvance et s'appuyaient sur une base sociale étroite (noblesse sous Restauration/bourgeoisie sous Régime de juillet). De plus, au lieu de s'unifier ne serait-ce que de façon subjective, les classes sociales se sont de plus en plus individualisées (ex : classe ouvrière).

C'est dans ce faisceau de pré-déterminations que réside l'échec des entreprises constitutionnelles.

SECONDE PARTIE : LA FRANCE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE, REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE (1870-1958...)

A la chute du Second Empire, la France a failli recommencer une troisième fois le cycle ternaire. Les monarchistes étaient majoritaires et auraient pu tenter la 3^e restauration. La République a failli sombrer vers 1889 avec le césarisme (dictateur) de Boulanger puis Rocque (1930) mais, la politique était finalement stable et durable : seule la défaite militaire de 1940 a pu la renverser.

TITRE PRÉLIMINAIRE : L'ENRACINEMENT DU NOUVEAU RÉGIME ET LES RAISONS DE LA STABILISATION POLITIQUE OPÉRÉE PAR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE (SEPTEMBRE 1870 - JANVIER 1879)

128. « La République des ducs » : Le gouvernement républicain de la Défense nationale conclut l'armistice avec la Prusse (28 janvier 1871). En février, une assemblée à majorité monarchique fut élue. Thiers, politicien orléaniste fut chef du pouvoir exécutif en attendant. Le traité de Francfort fut signé et la France céda l'Alsace-Lorraine et paya l'indemnité de guerre ce qui provoqua la Commune de Paris (mars 1871) dont Thiers organisa la répression. Finalement, Thiers s'allia à la République et fut alors remplacé par un légitimiste, le maréchal de Mac-Mahon, duc (1873). La restauration monarchique échoua. En attendant, l'assemblée du vote des lois constitutionnelles. L'équilibre fut rompu avec les élections d'une majorité républicaine (1876), après l'avoir dissoute 1 fois, le président se soumet puis démissionne.

Comment, à travers elle, la nouvelle république a pu s'enraciner dans le pays ? Les raisons en sont d'ordre politique et social.

CHAPITRE 1 - LES FACTEURS POLITIQUES DE LA STABILISATION POLITIQUE DURABLE

Ils relèvent des républicains et de l'action de leur adversaire au début.

SECTION 1 - LES CAUSES EXTERIEURES A L'ACTION DES REPUBLICAINS

PARAGRAPHE 1 - LE DISCREDIT DU REGIME IMPERIAL

129. **L'Empire souillé par la défaite** : La capitulation à Sedan a discrédité l'Empire, responsable de la défaite car toute défaite extérieure renvoie à la question de la configuration de la société vaincue.

130. **Une défaite qui n'a pas été inscrite au passif de la République qui a pourtant signé le diktat de Francfort** : La défaite fut imputée à l'Empire car le gouvernement nouveau du conclure l'armistice avec l'envahisseur dont il était militairement impossible d'arrêter la victoire et ainsi le traité de Francfort dicté par l'envahisseur (Prusse). Le Bonapartisme déclina rapidement après cet échec.

PARAGRAPHE 2 - LES DIVISIONS DES MONARCHISTES

131. **Orléanistes** (monarchie Louis Philippe d'Orléans) **contre Légitimistes** (monarchie Bourbon Charles X etc.) : l'Assemblée élue en 1871 donne la majorité aux monarchistes ; c'est le retour à « la vieille France ».

Cependant, les royalistes sont divisés entre orléanistes et légitimistes, souhaitant le retour de royautés distinctes : les projets de restauration différés. A. Thiers (orléaniste) fut placé à la tête de l'exécutif de manière transitoire. Après l'éviction, le maréchal Mac-Mahon, désigna le duc de Broglie pour constituer un ministère assigné au « *rétablissement de l'ordre moral de notre pays* ».

Il épura l'administration et laissa se développer une active réaction religieuse laissant présager une tentative de restauration. En août 1873 c'est la réconciliation ou « fusion » de Frohsdorf.

132. **L'échec imprévu de la « fusion » de Frohsdorf** : lors de l'accord, le Comte de Paris laissa la couronne au petit fils de Charles X, le Comte de Chambord, étant entendu que ceux seraient ensuite les descendants de Louis-Philippe à nouveau (Louis Philippe= frère aîné de Charles X). Ce comte refuse le drapeau tricolore car symbole de la révolution mais aussi, les opposants l'imposèrent car cela faisait reconnaître l'origine populaire de la royauté ; à sa mort c'est le retour à la famille orléaniste.

Les royalistes adoptèrent le septennat (1873) pour que le duc Magenta soit au pouvoir plus longtemps au titre de président de la République. Finalement, la royauté orléaniste se rapprocha des républicains avec leur attitude modérée d'où la dérive du courant royaliste.

SECTION 2 - LES CAUSES RELEVANT DE LA POLITIQUE REPUBLICAINE

La république ayant encore l'image révolutionnaire de 1789-93 et 1848 se coupe de l'extrême gauche et trouve un compromis avec les forces conservatrices alors majoritaires.

PARAGRAPHE 1 - LA RUPTURE ENTRE LES REPUBLICAINS ET LE SOCIALISME (1870-1871)

La République a pu s'imposer car elle s'est désolidarisée du socialisme et s'est promis garante de l'ordre public en réprimant le mouvement insurrectionnel de la Commune de Paris. La IIIe République, née sous la pression du petit peuple de Paris et consolidée par la répression de ce dernier dès 1871.

133. L'insurrection de la Commune de Paris (mars-mai 1871) : De sept.1870 à janvier 1871, Paris a subi un siège des Prussiens et la famine : la conclusion de la paix fut une trahison. De plus, les députés d'extrême-gauche élus se heurtèrent à la majorité monarchiste. C'est la volonté de Thiers qui entraîna l'insurrection de mars : les délégués des Gardes nationaux (issus de la classe ouvrière et petite bourgeoisie) ont élu le Conseil Général de la Commune de Paris.

23 mars 1871 : un programme qui juxtaposait les influences proudhoniennes, jacobines, babouvistes fut mis sur pied. Il prévoyait le remplacement des capitalistes par des dirigeants prolétariens élus, substitution ouvrière dans des entreprises privées, séparation de l'Eglise et de l'Etat, principe de l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, calendrier républicain et l'adoption du drapeau rouge.

Les communards étaient des patriotes révolutionnaires, ils recrutèrent les petits artisans/ouvriers mais pas le prolétariat.

134. Répression de la Commune par les « Versaillais » : la « Semaine sanglante » (21-28 mai 1871) : Thiers abandonne la ville aux insurgés puis la reconquit quartier par quartier durant la « Semaine sanglante ». Cette opération s'achève avec le massacre du mur des Fédérés le 31 mai 1871 : 20 000 morts communards.

PARAGRAPHE 2 - LE COMPROMIS ENTRE LES REPUBLICAINS ET LES CONSERVATEURS (1871-1875)

135. Le rôle catalyseur de Thiers : L'assemblée et les républicains se remirent à Thiers qui obtint un partage des compétences. « *La République existe, elle est le gouvernement légal du pays, vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la plus redoutable de toutes* » déclare Thiers et perd ainsi la confiance des monarchistes. Il voulait instaurer une « République conservatrice ». Les royalistes réussirent à le faire taire devant le parlement puis à le remplacer par le maréchal Mac-Mahon.

136. Un glissement consacré par le pragmatisme (concret) des républicains : L'orléanisme se rapprocha des républicains grâce à leur pragmatisme car il ne se reconnut pas dans le conservatisme du nouveau ministère. La loi constitutionnelle fut votée, le président est élu par le Sénat et la Chambre à courte majorité (353 contre 352) : la République entre sans éclat dans les institutions. Le Sénat est monarchiste, l'Assemblée républicaine ; c'est la fin de la politique modérée de la gauche républicaine.

La majorité comporte 3 groupes : centre-gauche de Dufaure / Gauche républicaine de Jules Ferry et Favre / Union républicaine de Gambetta.

Ensuite, Mac-Mahon ne tenant pas compte de l'arithmétique parlementaire, nomma le duc de Broglie et dissout la Chambre car il ne parvint pas à lui faire imposer le duc. Malgré un recul, les républicains conservent la majorité lors des nouvelles élections législatives ; le président appelle Dufaure.

Le dénouement de la crise imposa le parlementarisme en France et efface le rôle du chef de l'Etat. Le Sénat en 1879 bascula dans le camp républicain. Sous la pression des ferristes, Dufaure proposa à Mac Mahon des décrets de cessation de fonctions des hauts-fonctionnaires monarchistes ; le président démissionne le 30 janvier 1879 par honneur ; le Parlement élut Jules Grévy.

CHAPITRE 2 - LES FACTEURS SOCIAUX

PARAGRAPHE 1 - L'ASSAINISSEMENT DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

137. La résolution du problème financier grâce à l'accumulation de l'épargne sous le Second Empire : Le développement de l'économie ralenti par la guerre contre la Prusse puis reprit dès la cessation des hostilités ; la conjoncture fut excellente jusqu'en 1873. Dès lors, la France entra dans la seconde grande dépression économique de 1800s (1873-1896) : mais ses effets ne touchèrent pas immédiatement le pays.

En 1871 : La France eu un problème financier pour payer les indemnités de guerre (5 milliards de franc-or) à l'Empire allemand. Thiers eut l'idée de lancer des emprunts ; l'accumulation de l'épargne du Second Empire permit une souscription rapide qui résolut le problème.

138. La fin de l'occupation militaire portée au crédit du régime républicain : En attendant le paiement complet des indemnités prévues par le traité, les Allemands occupèrent une partie du territoire français ; les dernières troupes prussiennes quittèrent le territoire dès le 16 septembre 1873.

PARAGRAPHE 2 - L'ADEQUATION DU NOUVEAU REGIME AUX REALITES SOCIALES DE L'EPOQUE

139. Une évolution rendue possible par le déclin des notables et la montée des « couches nouvelles » : La République a été possible grâce au déclin des notables (noblesse légitimiste et grande bourgeoisie orléaniste) et à la montée de « couches nouvelles » qui fit de la petite et moyenne bourgeoisie le pilier principal de la République.

140. Une évolution rendue possible par le développement de l'enseignement public et laïque en faisant émerger les couches nouvelles.

TITRE 1 : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE, REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE CLASSIQUE : LE REGIME DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875

CHAPITRE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

SECTION 1 : LA GESTATION PARTICULIERE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875

141. Des lois constitutionnelles adoptées 5 ans après la proclamation de la République : Pendant 5 ans, il n'y avait pas de constitution car l'assemblée était royaliste. Puis, un bonapartiste fut élu et les royalistes décidèrent de faire une constitution formellement républicaine mais qui permettait aussi un retour du roi. Le 24 et 25 février 1875, une série de loi fut adoptée (ex : le Sénat et l'organisation des pouvoirs publics). Cette « troisième charte » était souple, brève mais fut adoptée à une large majorité.

PARAGRAPHE 1 : UN CONTENU LIMITE AUX GRANDS ROUAGES CONSTITUTIONNELS

142. **L'architecture parlementaire** : pouvoir législatif confié à 2 organes représentant l'Assemblée nationale (=bicamérisme) :

- La **Chambre des députés** : élue au suffrage universel direct pour 4 ans, scrutin uninominal majoritaire
- **L'institution du Sénat** : pas acceptée au départ par les républicains car la notion de « chambre haute » reflète la monarchie. Finalement, elle est élue au suffrage universel indirecte pour 9 ans (via élus locaux), ¼ élu à vie par l'Assemblée nationale, se nomme Sénat et se localise à Versailles pour éviter les émeutes parisiennes.

143. **Une architecture gouvernementale trompeuse et lacunaire** : la loi du 24 février 1875 donne au président le pouvoir de nommer et révoquer les ministres, responsable devant lui et le Parlement. Il possède des pouvoirs étendus sous le régime du contreseing ministériel, a l'initiative des lois à travers les ministres, les promulgue, a le droit de grâce, commande les armées, dissout la chambre des Députés avec l'avis du Sénat or, la crise du 16 mai 1877 fait tomber ses pouvoirs en désuétude. Il pouvait signer les traités avec l'accord de l'Assemblée nationale exceptés les traités d'alliance. Il peut nommer le président du Conseil des ministres, qui n'est curieusement pas cité dans la Constitution.

PARAGRAPHE 2 : LES MATIERES ABSENTES DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

144. **L'absence de déclaration de droits et le silence sur l'institution de la présidence du Conseil et les rapports Eglise-Etat** : « Constitution de 1875 » est lacunaire, elle ne contient pas de déclaration Des droits, ne formule aucun principe imposé au Parlement, ne parle pas du Président du conseil. En effet, le conseil des Ministres était purement coutumier, il y avait des lacunes juridiques.

La Constitution n'évoquait pas le rapport Eglise-Etat, toujours régis par le Concordat de 1801.

Aucun texte ne traite de l'administration.

145. **Un silence sur les institutions administratives qui n'interdit pas des réformes importantes** : le Conseil d'Etat fut réorganisé (1872), doté de la justice déléguée et la poursuite de la décentralisation amorcée.

1871 : loi municipale, les conseillers municipaux peuvent élire leur maire excepté si + 20 000 habitants, les préfectures et sous-préfectures. Avec Ferry, en 1882, ils pouvaient élire leur maire (sauf à Paris car pas de maire) et obtinrent plus de pouvoirs.

1871 loi départementale accrut le pouvoir du conseil général (ex : finance, assistance, travaux publics).

SECTION 2 : LES GRANDES LOIS REPUBLICAINES DE 1881 A 1905

Le législateur se concentre sur libertés individuelles et collectives mais aussi le service militaire obligé.

146. La loi républicaine du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

147. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

148. La loi du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale légalise l'association syndicale professionnelle

149. La loi du 2 juillet 1901 sur la liberté d'association en matière politique mais aussi religieuse

150. La loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité « *La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte* » article 2 : sépare l'Eglise et l'Etat et réduit l'influence politique de l'Eglise.

CHAPITRE 2 : UNE VIE POLITIQUE CERTES MOUVEMENTÉE, MAIS DONT LES VICISSITUDES ABOUTIRENT JUSQU'EN 1914 AU RENFORCEMENT DU RÉGIME

Elle a été marquée par la succession de 2 époques : la consolidation et la mise en question du régime.

SECTION 1 : LA CONSOLIDATION DU RÉGIME (1879-1914)

Elle a été faite par les républicains « opportunistes » au pouvoir jusqu'en 1898 puis des radicaux.

PARAGRAPHE 1 : LA RÉPUBLIQUE « OPPORTUNISTE » (1879-1899)

151. Les républicains majoritaires mais divisés : en 1879, les républicains étaient majoritaires dans la Chambre des députés et au Sénat et avec le président Grévy et prirent des décisions symboliques (Marseillaise, 14 juillet fête nationale etc.).

Les républicains étaient pour la plupart anticléricaux et hostiles au catholicisme et protestants (exceptés certains). Ils se divisaient en 3 courants :

- les modérés souvent catholiques, venues de l'orléanisme, conservateur sur le plan social
- les « opportunistes » relevaient de la Gauche républicaine de Jules Ferry et de l'Union républicaine de Gambetta, généralement athées, favorables au monoclérisme et à un exécutif collégial, avaient renoncé à refondre les institutions. Ceux sont eux qui exercèrent l'influence dominante jusqu'en 1898
- les « radicaux » de Clémenceau rajoutèrent aux anciennes revendications politiques (divorce, laïcité de l'Etat, suppression du Sénat et du Président, décentralisation administrative), des revendications sociales (réduction de la journée de travail, caisse de retraite, abolition du livret ouvrier). Les plus extrémistes exigèrent la révision de la Constitution.

152. L'ère de Jules Ferry, première phase de la République « opportuniste » (1879-1885) : politique anticléricale (dissimulait leur lutte contre le catholicisme). Les 1^{re} mesures dans ce sens furent prises par décrets car le Sénat était contre (dissolution de la Compagnie de Jésus etc.), l'interdiction du travail le dimanche fut levée (=travailleurs plus- de jour de repos), ôta les symboles religieux, divorce rétabli, prières publiques abolies, service militaire imposé aux prêtres. Réorganisèrent l'enseignement public pour généraliser l'instruction laïque (donc hors de l'Eglise) et d'y diffuser l'idéologie républicaine. L'enseignement primaire public devint gratuit, laïque et obligatoire et les religieux furent exclus. L'enseignement secondaire public fut ouvert aux filles. L'enseignement supérieur public retrouve le monopole de collation des grades perdu en 1875.

Liberté de réunion et de presse furent affirmées en 1881, liberté syndicale introduite, révision de la Constitution pour + démocratique (senateurs inamovibles supprimés, les familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence).

L'œuvre de la colonisation : comme protectorat en Tunisie. La rentabilité des conquêtes coloniales fut souvent hasardeuse. Selon Jules Ferry, il s'agissait d'apporter la civilisation « aux races inférieures » (Afrique) avec une visée antireligieuse et politique (élever le prestige de la France, occuper l'armée). C'est la colonisation qui met un terme à l'époque ferriste.

153. La seconde phase de la république opportuniste (1885-1899) a été caractérisées par 3 crises :

- aggravation de la crise économique

- Crise politique : élection de 1885 renforça de l'opposition de droite, la rivalité au sein des républicains et l'instabilité ministérielle découlent plusieurs scandales.

Général Boulanger (radical) fait un populisme soutenu par l'extrême gauche radicale et les socialistes. Il n'y a pas de parti boulangiste car les composantes trop hétérogènes, sans doctrine ou programme politique précis, seul le slogan « Dissolution-Révision-Constituante » et la détestation du régime les réunissaient et permettaient aux boulangistes de gauche et de droites de travailler ensemble. En mars 1888 il fut poussé à la retraite puis gagna les élections partielles (Seine) et était soutenu par le peuple (émeutes en sa faveur qu'il n'accepte pas car sang comme à l'Empire). Le gouvernement l'écarte des élections, il fuit en Belgique puis fut déporté et se suicida. La République sortit consolidée de l'épreuve.

- Le scandale de Panama : lance une société par action mais la construction se passe mal, néanmoins, ils dissimulent cela et utilisent l'argent pour la corruption des journalistes politiciens (qui déclarent ainsi ne pas être au courant de l'échec et incite à acheter des actions), elle ferme et entraîne la faillite des épargnants : d'1/3 des fonds sociaux avait été dilapidée en frais de publicité et corruption. Des journaux populistes relevèrent le scandale qui donna lieu mécontentement anticapitaliste, antisémite, antiparlementaire. L'extrême droite (démobilisée depuis échec du boulangisme) est d'autant plus antidémocratique qu'avant. « La ligue antisémite » de Drumont et Guérin est fondée ; c'est la menace des ligues qui fut par la suite écartée.

La république opportuniste se heurta ensuite à la contestation anarchiste avec de nombreux attentats en Europe. Ravachol était la figure du mouvement, il fut arrêté et exécuté ce qui fit de lui le héros martyr qu'il fallait venger. 1893, une bombe explose dans la chambre des députés. Le gouvernement répliqua par 2 lois répressives « scélérates ». Elles décapitent la révolte anarchiste et frappent les socialistes à travers leur théorie de la lutte des classes.

Aux élections suivantes, les opportunistes l'emportent ; la politique gouvernementale s'infléchit de façon nette au centre (ministère Méline : apaisement social et religieux), c'est l'écartement des extrêmes dans la vie politique gouvernementale. En 1898, on augure une ère de stabilisation politique.

PARAGRAPHE 2 : LA REPUBLIQUE « RADICALE » (1899-1914)

154. Un tournant provoqué par l'affaire Dreyfus 1898 : une affaire d'espionnage au départ banale, le capitaine Dreyfus est condamné pour avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne (on sait aujourd'hui qu'il était innocent). Personne ne contredit le jugement, sauf le Figaro publiant une thèse sur son innocence puis le journal de Clémenceau (inexistant depuis le scandale de Panama). L'affaire déboucha sur une crise politique grave, l'honneur de l'armée française est remis en cause avec l'article J'accuse de Zola qui déclare que l'armée a sciemment condamné un innocent.

L'affaire Dreyfus coupe le pays en 2 camps :

- les **dreyfusards** s'attaquent à l'armée, veulent innocenter Dreyfus. Le camp est soutenu par la Ligue des droits de l'Homme et du citoyen, des écrivains (Péguy), quelques organes de presse, puis, en 1893 Jaurès et ses amis venu du socialisme.

- les **antidreyfusards** défendent l'armée et se divise en **3 tendances** :

1. les **nationalistes antisémites** défendent l'intégrité de l'armée contestée par les « **métèques** » avec la Ligue des patriotes, la Ligue de la Patrie française et la Ligue antisémite, Barrès dit que Dreyfus est coupable car juif la duplicité étant un trait de cette « race ». L'affaire a accentué l'antisémitisme.

2. les **catholiques conservateurs** ne sont pas opposés au jugement

3. **Gauche et extrême gauche** : s'indigne de la trahison d'un officier juif issu de la bourgeoisie et surtout de la campagne anti-dreyfusarde menée par la « finance juive ».

Les **nationalistes** (Déroulède) utilisèrent l'affaire pour renverser le régime. La menace fut contrée car les radicaux (Clémenceau), socialiste (Jaurès et Guesde), rallièrent les **républicains opportunistes** au pouvoir. Il en résulte dans l'immédiat la formation d'une union nationale visant à **combattre la montée des extrêmes** et la **restructuration du paysage politique français**.

155. La restructuration de paysage politique français qui en a résulté et l'arrivée au pouvoir de Clémenceau : Le parti radical « valoisien » fut créé 1901, il réunit les radicaux, les radicaux socialistes (favorables à l'intervention économique de l'Etat + réformes sociales dans l'économie capitaliste), les socialistes jaurésiens : le parti socialiste français 1901/ Les guesdistes : le parti socialiste de France.

C'est la constitution du « **Bloc de gauche** », qui fait ensuite basculer la majorité parlementaire.

Les chefs de ligues sont arrêtés, Déroulède condamné à l'exil.

Dreyfus est finalement **gracié** par le président de la République + une politique d'épuration de l'armée.

Loi du 2 juillet 1901 soumet aux congrégations (association religieuse) la nécessité de l'autorisation du Parlement pour exister.

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat : mis terme au salariat ecclésiastique et confisqua une nouvelle fois les biens de l'Eglise => opposition violente des catholiques.

Les socialistes se divisèrent (avec les extrêmes) et se retirèrent de la majorité gouvernementale ce qui permit aux factions jaurésienne et guesdiste de se fondre dans un parti unifié et marxiste : la **Société Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)** 1904 le socialisme devenait marxiste et entre dans les racines nationales. Le Gouvernement demeura entre les mains des radicaux et républicains de gauche.

1906-1909 : **Clémenceau dirige le gouvernement**, introduit des **réformes sociales** (journée 8h, impôt sur revenu, repos hebdomadaires, caisse des retraites financée par la cotisation employés/employeur). Il crée ainsi le **ministère du Travail et Prévoyance sociale**. Il ne put retenir la majorité sauf pour repos hebdomadaires ; journée de 8h dans les mines etc. des « miettes » selon les socialistes déçus.

Au Congrès d'Amiens, la **Confédération Générale du Travail (CGT)** pose le principe de l'indépendance du syndicat à l'égard des partis politiques (SFIO). Fut par la suite créée la **FNJF**, des syndicats d'extrême droite (populaire, conservateur, national), les « jaunes » (traîtres). Le mouvement disparaît en 1908.

Les grèves ouvrières persistaient et, le gouvernement réagit avec fermeté (plusieurs décès ex : **révolte des vignerons**). En 1908 : l'affaire **Durand** (gréviste condamné à mort) déclencha un durcissement. L'extrême gauche est dégoûtée des radicaux, rupture (comme en 1880) de la gauche extrémiste et de la gauche du gouvernement. La frontière entre l'extrême droite et extrême gauche devient floue.

156. Une période d'instabilité et de fortes tensions politiques précèdent la guerre (1910-1914) : En 1910, il n'y a plus de majorité parlementaire => instabilité ministérielle. Aussi, l'établissement du protectorat français au Maroc créa des tensions avec l'Allemagne. La relève des ligues est assurée par l'Action Française qui condamne les principes de 1789 (veut le rétablissement monarchique). L'extrême gauche et l'Action Française se réunissent et forment le Cercle Proudhon qui veut réconcilier le nationalisme et le « socialisme authentique ». 5 ans après, le cercle devient fasciste.

Au printemps 1914, le Bloc des gauches emporte les élections avec 40% grâce à la loi d'abrogation des 3 ans (service militaire) avec la loi Barthou + impôts sur le revenu. La droite s'insurge, l'Action Française entame une campagne violente qui cherchent à désarmer le pays. Le Sénat accepte la loi de l'impôt sur le revenu car le ministère Viviani accepte de différer l'abrogation du service militaire.

L'Europe marche vers la guerre, Jaurès s'y oppose pensant que la démocratie allemande empêcherait le Reich d'entrer en conflit. Le 31 juillet, le Reich tomba sous les balles d'un militant nationaliste exalté. Le 3 août 1914 l'Allemagne déclare la guerre à la France, le 4 elle passe à l'offensive et attaque Liège pour contourner les défenses françaises (violant la neutralité de la Belgique). Les socialistes (présupposés pacifistes) se rallièrent à l'Union sacrée (mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes tendances lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale). Rarement dans l'histoire « on trouverait un exemple d'un abandon plus total, plus cynique de toutes leurs idées maîtresses et de leur foi militante par un groupe d'homme aussi important ».

SECTION 2 : LA REMISE EN CAUSE CROISSANTE DU REGIME (1914-1940)

En 1914, les Français firent face, ensemble à l'agression étrangère, dès 1918, la République en sort apparemment renforcée de la victoire. En fait, dès 1914, la République parlementaire était en déclin.

PARAGRAPHE 1 : LE TEMPS DES DESILLUSIONS (1914-1940)

En 1914, tout le monde pensait une guerre courte, on ne renforce pas l'exécutif ou ne structure pas le commandement militaire. Il s'avéra vite que, les règles strictes de ce gouvernement parlementaire devraient être mises entre parenthèses.

1. LE PARLEMENTARISME EN VEILLEUSE (1914-1919)

A. UNE GUERRE OUVERTE PAR UNE DICTATURE MILITAIRE DE FAIT AVEC JOFFRE

157. La guerre impose la concentration du pouvoir : Les pouvoirs publics se sont repliés à Bordeaux et, le général Joffre dirige les hostilités à sa guise et parvint à stopper l'évasion ennemie. Ensuite, il refusa tout contrôle parlementaire, les ministères Viviani durent s'incliner.

158. Les tentatives du Parlement pour maintenir un certain contrôle : La bataille de Verdun fut une boucherie d'où une réaction du parlement en comité secret ; Nivelle remplace Joffre en 1916. La tuerie du Chemin des Dames en 1917 déclenche une mutinerie, le gouvernement remplace Nivelle par Pétain qui restaure l'ordre dans l'armée et rétablit le front. Il y a des grèves dans les usines d'armes, plusieurs affaires d'espionnages etc. Après le ministère Painlevé, Clemenceau (rep. Radical) est appelé.

B. UNE GUERRE TERMINEE PAR LA DICTATURE DE FAIT DE CLEMENCEAU (NOVEMBRE 1917- NOVEMBRE 1918)

159. Une investiture parfaitement régulière : il arrive de manière constitutionnelle au pouvoir puis instaure une dictature personnelle.

160. Une **dictature innommée** : Clémenceau gouverne ET légifère sur la matière économique. Il brise les grèves et multiplie les arrestations (agitateurs et pacifistes). La dictature sauve le pays.

2. LE PARLEMENTARISME CONTESTE (1919-1939)

Le balancier politique oscille de gauche (se réunit, a le pouvoir, échoue, se divise) à droite. Les radicaux se rapprochent de la droite.

A. DU BLOC NATIONAL A L'UNION NATIONALE (1919-1932)

161. Le contexte : un **pays vainqueur, mais exsangue** (qui a perdu beaucoup de sang) **confronté à la question allemande** : Le prestige international sorti grandi du conflit mais, en 1918, le pays était **exsangue aux plans démographique** (10% morts) et **économique** (Nord : mines de charbon dévastées, infrastructures routières, ferroviaires, industrielles anéanties). Le **régime sort, renforcé du conflit** mais le **Parlement se révéla inapte à résoudre 2 grands problèmes** : **rétablissement des finances + résolution de la question allemande** (son traitement).

162. Du **Bloc national** (droite et centre) **au retour de la gauche (1919-1924)** : en 1919, le Bloc national gagne les élections, il cherche à renforcer le pouvoir exécutif et faire appliquer strictement le traité de Versailles. **Millerand** (droite) devient président 1920, veut renforcer la fonction présidentielle en gouvernant par-dessus le président du Conseil + intervenant dans la vie politique.

L'Allemagne diffère le paiement de ses dettes de guerres : 1923 la France **occupe militairement la Ruhr**.

Les élections de 1923 donnent la **majorité** de siège au **Cartel de gauche** (radicaux + socialistes (ex : SFIO)).

La vie politique se durcit : ardeur révolutionnaire/insurrectionnelle. Le **parti communiste** (créé en 1920) déclenche **un fort activisme qui déclencha les ligues nationalistes** (extrême droite) => **fascisme français**. **Le fascisme naît à gauche** (refus de l'ordre politique libéral + sentiment national) dans un socialisme peu traditionnel. En 1921, Mussolini fonde le **parti national fasciste en Italie** et prend le pouvoir. En France, le fascisme ne parviendra pas à constituer un parti de masse mais, ses idées ont un impact sur les ligues nationalistes.

163. Du **Cartel des gauches (1924-1926) au retour de la droite (1928-1932)** : constitution d'un **gouvernement radical (+ soutien SFIO)**. Au début il mène une **politique de gauche** (**intérieur** : tente de résoudre les problèmes monétaire et financier / **extérieur** : URSS reconnu et **politique de conciliation avec l'Allemagne**).

Elections présidentielles + **répression coloniale** divisèrent la **majorité** : le Cartel des gauches se disloque avec l'échec de sa **politique monétaire et financière**, c'est la **fin du franc**. Poincaré constitua un **ministère d'Union nationale** qui va de la **droite aux radicaux**. Ce parti gouverne jusqu'en 1928 et redresse le franc. Finalement, la **droite** a assez de siège pour **gouverner sans les radicaux** (**intérieur** : **crise économique de 1929 (Grande Dépression)** / **extérieur** : **désastreux, politique conciliatrice amène à l'arrêt des réparations allemandes, la France perd son gage militaire en Rhénanie**).

B. DU SECOND CARTEL (1932-1934) A LA SECONDE UNION NATIONALE (1939-1940)

164. Du **second Cartel au Front populaire (1932-1936)** : 1932, **retour de la majorité gauche**, des gouvernements **radicaux (+soutien des socialistes)** se succédèrent car la **gauche était divisée**. Les radicaux (considérés par certains de conservateur socialement) étaient **contre la nationalisation**. Chacun des **3 partis de gauche étaient divisés** : **communiste** (orthodoxes/*Parti d'unité prolétarienne*), **socialiste** (SFIO/ socialistes « historiques », **radicaux** (socialement conservateur/originel)). Le régime s'enfonçait dans l'impuissance. Les **ligues nationalistes** (*Croix de feu*) paraissaient dans la rue.

Dans ce contexte tendu, l'affaire Stavisky (un escroc) mit le feu aux poudres : 1933, le Crédit municipal de Bayonne (sa banque) fut faillite. L'Action Française et les ligues s'activèrent. Le président du Conseil du démissionner, le nouveau Cabinet Daladier révoqua le préfet de Paris, connu pour ses sympathies pour les ligues : c'est l'émeute du 6 février 1934 (ligues, Camelot du Roi = *Action Française*, communistes) rejettent le régime => le service d'ordre fait des morts => le cabinet Didier « fusilleurs » démissionna au profit d'un ministère d'Union nationale. La gauche se manifeste le 12 février contre le « péril fasciste ».

Les ministères soutenus par les radicaux et la droite tentent une politique déflationniste => progrès minime contrebalancé par la hausse du chômage. Face à la montée de l'Allemagne Hitlérienne, le ministre Flandin lance le service militaire (2 ans) malgré l'opposition de la gauche.

Le ministère Laval se rapproche de l'Union Soviétique et de l'Italie fasciste et entame une politique de réarmement face à Hitler. En 1936, les radicaux se retirent du ministère : la France est ingouvernable.

Le cabinet Sarraut assista sans broncher à la remilitarisation de la Rhénanie par l'Allemagne : Hitler a désormais la conviction que les Alliés de 1918, la France ne risqueraient pas une guerre pour le contrer.

Grâce au revirement des radicaux, les élections législatives sont gagnées par le Front populaire (radicaux aux socialistes avec soutien extérieur des communistes) : Léon Blum.

165. Du Front populaire à l'Union nationale : programme de la gauche unie est accés sur 3 thèmes : la défense de la démocratie, de la paix et des revendications économiques et sociales. Il prévoyait la dissolution des ligues nationalistes considérés comme « fascistes ».

Il favorise la nationalisation des entreprises de guerres et supprime le commerce privé des armes.

Sur le plan économique et social, il exige le respect du droit syndical, la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans, semaine de travail à 40h, les congés payés, et prônait une relance de la consommation. Avant même que le programme soit mis en œuvre, il y eut beaucoup des grèves. Le cabinet Blum entre en fonction dans un contexte de guerre civile. La situation s'apaisa à l'été 1936 grâce à l'appui de la CGT et aux accords Matignon avec des promesses sociales.

La trêve fut courte, en juillet éclata la guerre civile espagnole, le Parti communiste appela l'intervention aux côtés des républicains espagnols or, les socialistes et républicains veulent un soutien moral pour ne pas précipiter le conflit avec l'Allemagne et l'Italie qui s'engageaient avec la rébellion militaire.

La reprise économique n'a pas lieu, le franc est dévalué, l'inflation progresse, le chômage continue. Le gouvernement Blum démissionne. Le cabinet Chautemps qui le succède n'arrange pas la crise, le franc dévalue encore. Blum revient au pouvoir puis se retire. La France n'a plus de gouvernement.

Les ligues dissoutes en 1936 sont reconstituées (*Croix de Feu/Parti social français*) et se déchainent.

Le cabinet Didier institué, se penche vers la droite : troisième dévolution puis, l'amélioration de la situation économique fut tardive et modeste. Il livre la Tchécoslovaquie à Hitler dans les accords de Munich.

Le pacte germano-politique modifie le paysage politique français (les communistes partent en guerre contre l'impérialiste franco-anglais, ils sont dissous).

En juin 1940 la défaite française contre l'Allemagne est dû à l'impréparation militaire, l'incurie du commandement, le faible moral de l'armée française. Paris tombe aux Allemands sans combat.

Le Conseil des ministres replié à Bordeaux envisage 2 possibilités (la 2^e est adoptée) :

- laisser l'armée capituler, occupation allemande, le gouvernement se replie en Afrique du Nord pour continuer formellement la guerre. Le Général de Gaulle est en faveur mais 1 inconvénient : l'armée est dissoute.

- Gouvernement demande l'armistice.

Après la démission de Reynaud (président) le maréchal Pétain est appelé « *le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires* » selon Blum. Le 17 juin, il lance un appel à cessez-le-feu, l'armistice est signé le 22 juin 1940 et prévoit l'occupation à la moitié nord, laisse le gouvernement à la moitié sud et ne touche pas aux colonies/flottes. Certains voient dans la défaite l'occasion d'abattre la République.

PARAGRAPHE 2 : VICHY ET LE TEMPS DE LA REACTION (1940-1944)

Bordeaux étant occupée, les pouvoirs publics se déplacèrent à Vichy et le ministère Pétain fut constitué selon lequel le régime déchu avait la responsabilité de guerre/défaite ; il fallait reconstruire la France.

L'Assemblée nationale se réunit, il vote la révision des lois constitutionnelles de 1875 et la délégation du pouvoir constituant à Pétain avec loi du 10 juillet 1940 pour « promulguer la nouvelle constitution de l'Etat français » par une majorité républicaine.

1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU REGIME DE VICHY

L'équipe gouvernementale était divisée entre les partisans d'une république autoritaire (boulangisme) et des ligues/monarchistes d'Action Française, fascistes, admirateur du système nazi.

166. **Le débat sur la légalité du régime :** la doctrine en droit déclarait le nouveau régime illégal.

J. Laferrière contestait la constitutionnalité de la loi de délégation avec 2 objections :

- La révision de la Constitution de 1875 aurait dû être votée à la majorité absolue de l'ensemble des députés et sénateurs or, tous ne siégèrent pas. Ce reproche n'eut pas d'incidence car, malgré l'absence de certains, le nombre de suffrages exprimés en faveur dépassa la majorité absolue du nombre total.

- L'Assemblée nationale était compétente pour réviser elle-même la Constitution de 1875 mais pas pour déléguer son pouvoir constituant à une autre autorité. Il aurait fallu modifier la Constitution avant de voter la loi du 10 juillet. Cependant, du fait de l'absence de contrôle de constitutionnalité, toute loi votée par la représentation nationale ne peut être considérée comme nulle, elle était obligatoire. Au fond, sa légalité n'a été contestée que pour des raisons politiques.

En 1940, le maréchal Pétain était soutenu par la majorité des Français ; aussi négatif que puisse être le jugement de valeur politique et moral porté sur la dictature de Vichy, celui-ci est né légal et légitime. Au début, elle avait l'appui et la confiance des Français puis, ils ont cessé. La légitimité s'est dissipée dès décembre 1940 (collaboration), novembre 1942 (occupation de la zone libre par les Allemands), août 1944 (installation à Paris du Général de Gaulle).

167. **Les actes constitutionnels du Maréchal et le projet de constitution élaboré mais jamais publié :** Un projet de constitution fut élaboré mais attendait la fin de la guerre pour être publié. En 1943, le Maréchal a failli le signer et publier mais les Allemands s'y opposèrent. Il fut signé en 1944 mais jamais publié. Le fonctionnement des institutions était alors réglé par 12 actes constitutionnels ; une sorte de constitution provisoire en attendant la définitive. Les actes donnèrent naissance au

gouvernement de L'Etat français : gouvernement dictatorial. Le **maréchal**, chef de l'Etat (plus de président) avait le pouvoir législatif et gouvernemental puis, en **1942, disposait de tous les pouvoirs sauf le constituant.**

Le projet de la **constitution de 1943** ressemble à celle **de 1852** mais aussi **celle de 1958**. Le préambule consacre la souveraineté nationale, reconnaît **les libertés fondamentales et l'égalité devant la loi (sauf les juifs** lois de 1940), **droit de vote des femmes (1944)**, laisse place au vote multiple (comme Charte de 1830). **La fonction exécutive** est exercée par le **président élu par l'Assemblée nationale** pour 10 ans, il **nomme/révoque le Premier ministre**, ministres et secrétaires d'Etat (sur proposition du 1^{er} ministre). Le ministère est responsable devant le chef d'Etat. Le **chef d'Etat et Parlement ont l'initiative des lois.** Il les promulgue et exécute, négocie/ratifie les traités, nomme les **emplois militaires**, a la force d'armée, déclare l'Etat de siège, **dissout la Chambre des députés.**

La « **fonction législative** » est partagée entre qui peuvent déposer **des propositions de loi :**

- **Sénat** : 250 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans + 30 membres représentants + 20 membres nommés à vie par le président de la République et, les anciens présidents.

- **Chambre des députés** : 500 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans.

Il établit un **contrôle juridictionnel de constitutionnalité** des lois au profit « Cour suprême de justice ».

Le projet de constitution instituait le retour (depuis la Révolution) des **circonscriptions administratives régionales** avec à la tête un gouverneur élu par le président de la République.

Cependant, le **régime de Vichy est centralisateur +dirigiste** (taux des fonctionnaires augmenta de 65%).

Cette constitution est une **rupture avec le modèle libérale parlementaire** mais, **elle est républicaine, démocratique et autoritaire.**

A la **libération, l'ordonnance du 9 août 1944 proclame la nullité de toute législation sous régime Vichy.**

2. UNE VIE POLITIQUE MULTIPOLAIRE (1940-1944)

Du fait de la défaite, la vie politique fut multipolaire (différente à Paris, dans la zone occupée, zone fasciste, Vichy, Algérie etc.). On choisit donc 2 pôles essentiels : le régime de Vichy puis l'année 1942.

A. LA DICTATURE DU MARECHAL PETAIN ET L'EMERGENCE DU MOUVEMENT DE LA FRANCE LIBRE (1940-1942)

168. La dictature Pétain, légale mais de plus en plus fortement illégitime : 1940-42, Pétain exerce une **dictature avec le consentement du peuple**. Les lignes de sa politique sont :

- la **collaboration avec l'Allemagne**, **s'entendre avec le vainqueur** pour l'après-guerre car l'Allemagne allait gagner. La collaboration est nourrie par un mouvement **d'opinion hostile aux Anglo-américains** (aide militaire symbolique, bataille de Dunkerque laissant les Français, ont fait couler la flotte française et ses marins).

La collaboration est pour la plupart, c'est le résultat du **pacifisme**, d'une volonté de survie ; pour d'autres, c'est un choix dicté par **l'anticommunisme ou une réelle adhésion à l'idéologie nazie.**

Également, certains souhaitaient garder une neutralité dans le conflit, d'autres (minoritaires) poussaient à l'engagement militaire aux côtés de l'Axe (Allemagne Italie).

- la « **Révolution nationale** » : une **régénération de la France s'impose** afin de redresser le pays

Au nom de la Révolution nationale furent instaurées de nombreuses mesures fondées sur « **Travail, Famille, Patrie** ». **Travail** : association, syndicats, grève abolis. / **Famille** : politique nataliste efficace. / **Patrie** : élimination du « mauvais français » (franc-maçon, juifs).

On peut dire que l'extrême droite a donné les idées ; les républicains/voire gauche, le cadre au régime.

Pierre Laval devint le 1^e chef du gouvernement Pétain, il avait été **député socialiste** et ministre du Cartel des gauches.

Les **Allemands ne voulaient pas forcément signer la paix** car il y avait beaucoup d'**avantages** pour eux (occupation etc.). Ils promulguèrent dans la zone occupée un **statut juif**. Il y a eu en France un **antisémitisme religieux, politique et social** contaminée par l'idéologie nazie mais, dont la France est responsable (Vichy). La détermination « raciale » du juif détermine sa vie, ses mœurs, ses activités, ses droits. Il y a une volonté **d'extermination physique et la planification de génocides (solution finale)**.

169. **La dictature de Gaulle, illégale mais plus fortement légitime au fil du temps** : En même temps que le régime de Vichy, la dictature du **Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF)** fut créée à **Londres dans l'illégalité**, avec le seul soutien des autorités britanniques. Son origine se trouve dans le mouvement France libre des Anglais, seul face à l'Axe. En 1940, **De Gaulle signe** une **ordonnance** qui lui donne le **pouvoir législatif et exécutif**. Par la suite fut créé le **Comité National Français avec De Gaulle** à sa tête, une sorte de **Conseil des ministres**. 1942 fut pour le CNF un tournant décisif, comme pour le régime de Vichy.

B. LA DICTATURE DE PIERRE LAVAL ET LE DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DE LA FRANCE LIBRE

170. **Un régime fantoche, entre les mains de l'occupant** : En **1942**, **l'Allemagne exige le retour de Pierre Laval aux affaires**. La **dictature de Pétain fut transférée** entre ses mains. Il **abandonna** la politique de la Révolution nationale et s'enfonça dans la collaboration. Il fait participer la police française à la **rafle de Vel' d'Hiv**. En **1942**, les **allemands violent l'armistice** et **occupent la « zone libre »**. Il instaure la **relève**, politique de 3 travailleurs français vont en Allemagne, un prisonnier rentre mais la main-d'œuvre fut insuffisante d'où la création du Service du travail obligatoire.

Le **régime de Vichy sera toujours controversé**. Il n'a pas empêché le **pillage de la France** par l'occupant, il n'a pas entravé les **persécutions antisémites**, a même facilité la fraction ultra des collaborationnistes, notamment la Milice qui a combattu les résistants.

171. **Le Gouvernement provisoire de la République Française (GPRF), un gouvernement de plus en plus indépendant vis-à-vis des Alliées** : Les **Alliés débarquèrent en Afrique française** qui était sous le régime de **Vichy**. En mars **1943**, le **régime rompit avec Vichy**, un accord entre **De Gaulle et Giraud fut imposé** par les anglo-américains avec une **dictature bicéphale** le **Comité français de la libération nationale CFLN**, puis, Giraud est éliminé. Par la suite, le Conseil de Résistance les réunis tous sous l'autorité de De Gaulle, **les gaullistes et communistes furent regroupés dans le FFI**. Le **3 juin 1944**, le **CFLN devient le Gouvernement provisoire de la République française GPRF** qui s'étend seulement sur les **colonies et la Corse**. Le **25 août**, le **GPRF s'installe à Paris et pris la possession du ministère**.

*TITRE 2 : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE, REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE
REFORMEE : LA QUATRIEME REPUBLIQUE (1945-1958)*

CHAPITRE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL

SECTION 1 : LE PROJET AVORTE DU 19 AVRIL 1946

- 172. Une nouvelle déclaration des droits largement ouverte aux droits économiques et sociaux
- 173. Un régime d'assemblée

SECTION 2 : LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

- 174. Un texte qui ne rompt pas complètement avec le précédent
- 175. Retour du bicamérisme et l'avènement d'un contrôle (parlementaire) de constitutionnalité

**CHAPITRE 2 : UNE VIE POLITIQUE PAR UN CONSENSUS POLITIQUE EN VOIE DE RETRACTION
CROISSANTE**

SECTION 1 : LE TRIPARTISME FONDATEUR (1945-1951)

- 176. Un jeu initial à 3 : PC (parti communiste), SFIO (section française de l'internationale ouvrière),
Et MRP (Mouvement républicain populaire)
- 177. L'arrivée de RPF (rassemblement du peuple français)

**SECTION 2 : LA MARCHE ABIME AVZC LA DECOLONISATION ET LES TENSIONS GENERES
PAR LA QUESTION ALGERIENNE**

- 178. La guerre d'Indochine
- 179. L'instabilité politique s'installe
- 180. « Les événements d'Algérie »

DERNIER COURS

Entre 1870-1914 : l'idéal républicain est à son Zenith, il brille de mille feux, a animé ses hommes. Toutes les crises sont surmontées, aboutissant à l'élimination des adversaires du régime à l'extrême.

1914-1940 : ce qui frappe c'est la montée en puissance des extrêmes, l'idéal républicain apparaît un peu ancien, ringardisé par des nouvelles doctrines qui sont plus exaltantes. Le communisme a fait rêver

au XXe siècle dans le sillage de 1917. Le communisme est plus exaltant que les discours des vieux notables politiques. A l'extrême droite il y a aussi le fascisme avec également le nazisme. L'Allemagne ressemble à un peuple uni derrière son chef, prêt à piétiner tous les obstacles. A l'extrême droite, les dictatures font rêver. Le modèle républicain, lui ne fait plus rêver les masses, pendant la guerre de 1914-1918, la France a été une dictature de fait. En novembre 1917 et novembre 1918, Clemenceau dirige le pays d'une main de fer : il y a des grèves dans les usines d'armement, ils sont arrêtés et l'armée ouvre le feu. Clemenceau ignore tout contrôle de la chambre des députés et, c'est cette direction autoritaire qui va permettre au pays de surmonter le découragement très vif qui explique les mutineries massives que le maréchal Pétain qui passait pour le plus humain des chefs de guerre, va clore en mettant un terme à ces offensives sanglantes et stériles. Pétain déclare « j'attends les américains et les chars ». Le 11 novembre 1918, Pétain défile, c'est le militaire français le plus chaleureusement aimé de toute cette période. La France sort épuisée mais glorieuse.

La vie politique entre la fin de la 1^e guerre mondiale et le déclenchement de la 2nd est compliquée car la France connaît l'instabilité politique. La France de cette époque est politiquement plutôt à gauche, d'ailleurs, le parti dominant c'est le vieux parti radical créé en 1901. C'est autour d'eux que se structure la vie politique. Dans un pays démocratique il faut qu'il y soit une force politique prépondérante qui est l'élément stabilisateur. Le parti radical est un courant républicain, libéral, démocratique, laïc et parlementaire. Les radicaux ne veulent pas bouleverser en profondeur la société française comme le veulent les socialistes et surtout les communistes qui veulent remplacer l'économie capitaliste en instaurant l'économie communiste et égalitaire. Néanmoins, les radicaux veulent une nation de petits propriétaires mais également corriger les inégalités sociales. Les socialistes à gauche les trouvent trop modérés tout comme les communistes. Il y a à l'extrême droite des forces nouvelles inspirées de l'Italie et Allemagne. La gauche en France est majoritaire mais, a du mal de faire vivre le rêve et déçoit beaucoup. Les élections qui suivent sont gagnées par la droite. En 1919, une vaste coalition de droite remporte les élections à une majorité écrasante, c'est le bloc national. Le bloc national va asseoir sa politique sur quelques idées maîtresses dont la plus populaire est le fameux slogan « l'Allemagne paiera ». Les hommes de droite sont des anciens combattants qui sortent de la guerre avec la haine à l'égard des Allemands chevillée au corps. La guerre a été gagnée, il faut faire en sorte que l'Allemagne paie le prix qu'elle mérite et ne soit plus jamais une menace pour la France. Les annuités de guerre sont colossales. L'Allemagne ne peut payer, dès août 1914, l'Allemagne a vécu avec des restrictions alimentaires colossales : elle était ruinée et dans l'incapacité de payer les dettes de guerre. La France occupe la Ruhr. A l'époque, l'industrie repose sur le charbon, la Ruhr est la région qui est le bassin minier de l'Allemagne donc, la France y mène la politique des ??? Le charbon récupéré est acheminé en France après qu'on s'en soit servi. L'armée française considère cette région comme un terrain conquis. Les Allemands pratiquent le terrorisme contre l'armée française : les Français ne sont pas les bienvenus en Rhénanie. Cette politique mène la France dans le mur. En 1924, c'est le cartel des gauches qui gagnent de nouveau les élections. Les radicaux sont les grands vainqueurs des élections (139 sièges). La majorité de la gauche est fragile. On impose des assurances sociales à tous les salariés, notamment aux ouvriers. Ces assurances prennent en charge le risque maladie, invalidité, chômage, maternité et décès. Ce sont des événements de la vie qui entraînent des conséquences économiques importantes. Il faut se protéger contre les aléas de la vie. L'idée consiste à financer les assurances sociales par l'obligation d'assurances des employés et employeurs. La gauche ne votera pas cette loi et, à droite, cette loi est contredite. Les médecins ne veulent pas d'assurance sociale, ils veulent être payés par les malades dès la consultation avec des honoraires qu'ils choisissent. Ils ne veulent pas être remboursés par les caisses, ne veulent pas devenir les fonctionnaires des caisses et sont donc contre les lois de 1928 sur les assurances.

En 1928-1932 : la majorité explose, les radicaux font alliance avec la droite, il y a une coalition. Le Conseil est présidé par Pierre Laval. Pierre Laval a été, avant la guerre de 1914, un avocat d'extrême gauche, député d'Aubervilliers. Il était pacifiste et représente un courant de personnes avec des idées républicaines progressistes mais qui, prenant acte des obstacles qu'elles soulèvent, sont exposées à un compromis avec la droite. Pierre Laval affronte le premier les conséquences de la crise de 1929. Sa politique ne manquait pas d'un réalisme devant la loi. Il a été le premier président du Conseil français à aller en Union soviétique et à discuter avec Staline dans « l'Empire du mal ». Pierre Laval considère qu'il faut communiquer avec tous, son intérêt et de trouver sur la scène internationale certains arrangements avec la Russie. De plus, Laval a des relations spéciales avec l'Italie. Les fascistes sont au pouvoir depuis 10 ans et, Laval étant conscient de la francophobie qui monte en Allemagne avec Hitler depuis 1933, il considère qu'il faut isoler Hitler en Europe et parvenir à un compromis avec l'Italie. Ce qui ruinera la carrière de Laval est sa politique économique : Laval pratique la déflation, c'est le premier et dernier chef de Gouvernement qui réduit de 10% les salaires des fonctionnaires car, l'Etat ne peut pas vivre à un tel rythme alors que la production s'effondre depuis la crise de 1929. La politique de Laval amène au second cartel des gauches. Celui-ci échoue comme le premier, ramenant au pouvoir Raymond Point Carré. Cela explique qu'en 1936, la coalition du front populaire gagne les élections. Le parti communiste décide de soutenir la coalition de gauche : c'est pour la première fois, l'union des radicaux, socialistes et communistes. Néanmoins, il ne suffit pas la majorité pour gouverner, il faut être d'accord sur un projet commun et, réagir de la même manière sur les événements de l'époque. Dès l'été 1936, le front populaire est miné, les communistes veulent aller très loin en matière de droits sociaux soutenant une forte revalorisation des salaires, la semaine de 40h et, les congés payés. L'aile droite de la majorité avec les radicaux s'inquiètent de l'anarchie dans laquelle est plongée le pays. Depuis que le front populaire a gagné les élections, c'est une période de grève, la production s'effondre etc. La situation est donc déjà très tendue au corps intérieur et se fracture d'autant plus lorsque éclate la guerre d'Espagne. Les brigades internationales y participent. En mars 1939, les franquistes entrent dans les villes. Franco, l'allié d'Hitler et de Mussolini, arrive au pouvoir. Est alors constitué le dernier gouvernement de la République. La fin des années 30s, ce traduit par un durci ciment de l'Union avec la montée en puissance de l'Allemagne. En 1933, il y avait quelques 6 millions de chômage, l'économie et la monnaie étaient à terre, entre les nazis et les communistes c'était la guerre. L'Allemagne réalise en 1934, le plein emploi, il n'y a plus de chômeurs. Dès 1933 l'Allemagne se prépare à la guerre, il s'agit de mettre un terme aux traitements injustes qu'à subi l'Allemagne en 1914. Hitler veut réunir les Allemands dans un seul état : les Allemands d'Autriche, de Pologne, des Pays Baltes, de Tchécoslovaquie etc. Les revendications d'Hitler entraînent une opposition qui a failli provoquer la guerre en Tchécoslovaquie avec les Sudètes. Hitler a promis en 1938 que « les Sudètes sont les dernières revendications en Europe ». Il conclut par l'annexion des Sudètes et le démembrement de la Tchécoslovaquie. A la fin de l'hiver, les Allemands qui ont annexés les Sudètes envahissent la République Tchèque, les Allemands s'installent à Prague. Cela dénonce qu'Hitler n'a aucune parole. Lorsqu'il attaque la Pologne en 1939, la déclaration de guerre est déclarée à l'Allemagne. La seconde guerre mondiale acte la fin du régime politique. La guerre commence en septembre 1939, pour des raisons vraiment consternantes, les français et Anglais restent l'arme aux pieds : depuis 1917, on sait ce que coûte les offensives. La stratégie est d'attendre que les Allemands s'exposent. L'atout colossal de la France c'est la ligne Maginot : des fortifications enterrées dans du béton armé, on peut y loger 1 million de soldats. La ligne Maginot est réputée infranchissable, néanmoins, elle n'est pas construite le long de la frontière belge. Les Allemands traversent la Belgique et contournent la ligne Maginot. En seulement 3 semaines, Hitler réduit la Pologne en néant, il s'agit de faire vite car on craint une offensive française (mais qui n'arrivera jamais). En 1939, c'est la « Drôle de guerre », les soldats Allemands attendent une offensive qui ne viendra pas, c'est le calme plat. Finalement, lorsqu'il y a un ciel dégagé, que la pluie diminue et donc le sol est plus dur pour faire passer les tanks : en mai 1940, c'est l'attaque

allemande qui est audacieuse et efficace. Les Allemands traversent les Pays bas et la Belgique. Ils liquident les Pays Bas en moins d'une semaine en brisant le moral des populations à l'arrière, il y a des bombardements aériens. Le génie militaire allemand passe dans les forêts, traverse la Meuse après y avoir construit des ponts dans la nuit. En revanche, les bombes allemandes ne produisent pas tous leur effet en exposant dans le sable ce qui permet le rapatriement de l'armée anglaise, néanmoins, l'armée française est encerclée. Le Gouvernement français se replie à Bordeaux, Paris est déclarée ville ouverte : elle est ouverte à l'envahisseur sans combat. Le président du Conseil démissionne. Le président de la République en catastrophe appelle le seul homme d'accord pour assumer ces responsabilités : Le Maréchal Pétain âgé de 84 ans. Il devient le dernier président du Conseil de la IIIe République, il est investi par la majorité des députés du front populaire car il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Le maréchal Pétain demande l'armistice le 17 juin 1940 entre soldats et vin d'honneur pour mettre terme au bain de sang. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts français en seulement quelques semaines. Malgré les comportements d'une extrême brutalité de la part des Allemands, la France avait placé au front des unités coloniales, des régiments entiers de soldats originaires de l'Afrique équatoriales françaises avec l'élite des tirailleurs sénégalais. Les nazis les ont fusillés car ceux ne sont pas des hommes, ceux sont des « sous-hommes ». Hitler veut que l'armistice soit signé dans le même wagon que les Allemands avaient été obligés de signer l'armistice en 1918. L'avènement du régime de Vichy clôt le temps des désillusions.

PARAGRAPHE 2 : VICHY ET LE TEMPS DE LA REACTION

Le Maréchal Pétain demande les pleins pouvoirs. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale (représente la réunion de la Chambre des députés et du Sénat) est réunie à Versailles, seuls les communistes sont absents. Le Congrès vote les pleins pouvoirs à Pétain et promulgue la Nouvelle Constitution de l'Etat français à la majorité écrasante. L'armistice prévoit l'arrêt des hostilités, la démobilisation de l'armée française, les militaires français, exceptés le million de prisonniers, rentrent dans leur foyer. L'armistice prévoit une très lourde indemnité de guerre. La France est livrée à une occupation partielle qui coupe la France sur un axe nord/sud. Il faut éviter tout risque de communication avec l'Angleterre qui reste en guerre donc, le littoral atlantique est occupé par les Allemands. Les 3/5 du pays sont soumis à un régime d'occupation, dans certaines régions, la présence allemande a été très intrusive. En effet, à Strasbourg, l'usage de la langue française a été interdit, les Français originaires du Haut-Rhin et Bas-Rhin ont été versés dans l'armée allemande. Ailleurs, l'occupation a été moins rude, certains ont dit qu'à Paris, la vie a continué presque comme avant. Cela si on supprime les restrictions alimentaires, le couvre-feu et les vérifications constantes d'identité mais, la vie possédait toujours les cinémas, les cafés, les théâtres, il semblerait que la guerre soit vraiment loin. Le reste de la France est zone libre, Vichy devient la capitale. Le Gouvernement Pétain était le seul gouvernement légal et reconnu de la France. Le Maréchal a reçu une délégation du pouvoir constituant. Jusqu'en 1942, tous les Etats du monde n'ont de relation diplomatique qu'avec le Gouvernement de Vichy, exceptée l'Angleterre qui reconnaît un gouvernement autoproclamé. Beaucoup pensent que l'Angleterre va finir par réaliser une paix avec l'Allemagne. L'attitude des Anglais est vraiment de nature à dresser contre eux l'opinion française. Les Anglais ont attaqué la flotte française en Algérie, et ont détruit l'intégralité marine française car, selon eux, les Français avaient trahi en signant l'armistice. Ils n'étaient pas fiables et, il ne fallait pas que la flotte française finisse dans les mains des Allemands. Apparaît alors un courant d'idée très anglophobes.

La politique normative de Vichy :

Vichy est l'occasion pour un certain nombre de personnes, de saisir ce que Charles Morras appelait la « divine surprise ». Moras est monarchiste, la divine surprise est l'effondrement de la République française. C'est l'occasion enfin de régénérer la France car l'échec est dû à la République. Le Gouvernement de Vichy veut reconstruire la France sur de nouvelles bases, c'est la Révolution nationale, il faut mettre terme à toutes ces institutions qui ont fait mal au pays. C'est la fin de l'accès à la nationalité française pour les métèques et les juifs. La Constitution promise en 1940 ne verra jamais le jour. L'extrême droit soutient Vichy mais aussi, des politiciens républicains comme Pierre Laval. Ce Gouvernement de Vichy est un tout assez composite qui réunit des personnalités très diverses, soudées par la conviction que c'est le moment de reconstruire la France.

En décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise les US et, les Allemands, pour marquer leur solidarité avec les Japonais, déclarent la guerre aux US. Cette guerre devient mondiale. Face à Hitler, il y a le Royaume Uni, les soviétiques et les US. En 1942, on prend conscience du fait que les Allemands ne sont plus en train de gagner. En novembre 1942, les angloaméricains débarquent en Afrique du Nord française, les soldats de Vichy ouvrent le feu. L'armée allemande viole l'armistice et occupe la zone Sud de la France. Le Gouvernement de Vichy est entre les mains de l'occupant et continue sa politique de collaboration. La politique de Vichy comporte 2 aspects :

- l'écroulement du régime républicain et parlementaire a été l'occasion pour des techniciens de parvenir au pouvoir et, grâce à l'appui du gouvernement, ils ont fait passer des réformes très importantes. Le régime de Vichy adopte des réformes dont on parlait depuis longtemps mais qui étaient neutralisées par le comportement hérétique de la République française. On peut parler pour ces réformes de la création de zones professionnelles. Le régime de Vichy fait passer les réformes sur la lutte contre l'alcoolisme.

- Deux lois successives : loi du 3 octobre 1940 a été spontanément adoptée par le régime de Vichy, elle porte le statut des juifs. Elle a été aggravée par la loi du 2 juin 1941. La loi va déterminer qui est juif. Céline, un antisémite déclare que pour traiter les juifs, il faut « racisme, racisme, racisme », il faut une « stérilisation absolue de ces microbes ». On en vient à définir une communauté religieuse sur des critères de descendance. Pour être qualifié de juif, il faut avoir eu au moins 3 grands parents de « race juive » ou 2 seulement si notre conjoint est lui aussi issu de 2 grands parents de « race juive ». L'appartenance passée à la « race juive » étant présumée par l'adhésion à la religion juive. Les juifs sont exclus d'une foule croissante de métiers. Le nombre d'étudiants juifs dans les facultés est limité. On ne peut être fonctionnaire et juifs, il leur est interdit d'être médecin, avocat etc. L'étoile jaune est imposée par les Allemands en zone occupée, ils imposent à tous les juifs de porter l'étoile jaune au revers pour pouvoir les identifier clairement dans la rue. Vichy s'est contenté d'exiger des juifs qu'ils se fassent recenser, c'est la loi du 10 décembre 1941 : les services de mairie mettaient un tampon rouge avec la mention « juif » sur la carte d'identité. La communauté juive se voit imposer une amende collective d'un milliard de franc car les juifs sont responsables de l'entrée en guerre et, ils sont suspects d'activité antiallemande. La loi du 8 juillet 1942 interdit aux juifs d'assister à tout spectacle : ils sont interdits dans les théâtres et cinémas, doivent faire leur course entre 15h et 16h. A Paris, ils ne peuvent pas prendre librement le métro et, doivent s'entasser dans le wagon de queue et laisser la place aux autres. A cette époque, dans le silence des textes de droit, le recensement des juifs n'avaient pas permis des rafles, la pire étant la rafle du Vel' D'hiver. Il s'agit alors de rafler le maximum de juifs pour montrer le loyalisme absolu du régime de Vichy. La rafle du Vel' D'hiv a été ordonnée par Pierre Laval.

Lors de son procès, on lui reproche le fait suivant : le texte n'était pas clair, qu'est ce qu'on fait des enfants ? La place des enfants est avec leurs parents : ils sont raflés sous l'ordre de Pierre Laval. C'est une extermination physique des juifs, la rafle ne consistait pas à déporter les juifs mais de les exterminer. Tout ceci a été couvert par le régime de Vichy qui s'effondre par la suite lorsqu'en 1944, les angloaméricains, avec une seule division française, libèrent la France. La seconde guerre mondiale se termine d'une façon favorable pour la France grâce au charisme du Général De Gaulle.

La fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne l'écroulement du régime de Vichy mais aussi, dès le 25 août 1944, l'installation à Paris, sous la direction du Général De Gaulle, du Gouvernement Provisoire de la République Française. La France est au rang des alliés qui a remporté la victoire. La France ne sera pas soumise à la présence militaire des US.

TITRE 2 : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE REFORMEE : LA IV REPUBLIQUE

Une fois que l'Allemagne a été battue, il faut reconstruire une France nouvelle mais, il y a différentes idées. Le Général De Gaulle, lors du discours de Bayeux évoque sa pensée.

Lire page 177 à 184

1870-1879 république des ducs ; royalistes

1871-1873 : Thiers orléaniste au pouvoir

1873-1877 : Mac Mahon président royaliste

1879-1940 les républicains

1879-1898 : opportunistes pour la laïcisation avec notamment Jules Ferry
subit 3 crises :

- Boulanger opposition 1887-1889
- Scandale du Panama 1892 anarchistes contre le régime, bombe etc. mais contrée
- Affaire Dreyfus espionnage, divise la France en 2 => passage de la République opportuniste à radicale 1892

1898-1909 républicains radicaux avec Clemenceau

1901 : création du parti radical officiel associé aux socialistes

1904 : socialiste se sépare de la majorité

1909 : Clemenceau est remplacé par Briand

Construction du Cercle Proudhon extrême gauche + action française supprimé en

1914 par la gauche

1914-1916 : Joffre (dictature militaire) est remplacé par Nivelle et gouvernement Briand par Pétain

1917-1918 retour de Clémenceau (radical) au pouvoir sous une dictature de fait. Sors la France de la guerre

1919-1924 bloc national droite qui veut appliquer le traité de Versailles, l'Allemagne paiera, occupation de Ruhr

1924-1926 cartel de gauche qui veulent instaurer des réformes sociales

1926-1928 : ministère de l'union nationale (droite)

1928-1932: Pierre Laval extrême gauche bonne relation avec Lénine

1932-1936: second cartel de gauche (communiste, socialistes, radicaux) divisés + affaire Stavisky

1936-1938 front populaire avec Leon Blum qui fait les accords Matignon, renversé notamment par la révolution espagnol et franco

1938- 1939 Reynaud

1939- 1940 l'union nationale (catholique nationaliste antisémite)